

لتصوير المستندات والخدمات التعليمية يقدم

70

الخلاصة

في مادة

قانون مرافعات جائحة قانون

احجز معنا من الآن
لأقوى كورس مراجعة لهذه المادة

يعنى إيه مذكرة الخلاصة والسؤال والجواب؟؟؟

مذكرة تحتوي على تلخيص لأهم الموضوعات
التي يشملها الكتاب وذلك بأسلوب علمي
مبسط وبطريقة موجزة سهلة بعيدة عن
التطويل الممل أو التقصير المخل حتى تكون
في متناول كل طالب وقد تم التركيز على أهم
المواضيع التي تكون محل أسئلة الامتحان
(دون عناء) ...

مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق



01012777435



01020964686



زوروا صفحتنا: مركز تبارك للخدمات التعليمية

د عطفة الجزار - ش الشيخ محمد عبده - خلف مستشفى الحسين الجامعي -
أمام الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين فرع الدراسة - بجوار الجامع الأزهر

مركز تبارك
تور / ٥ / ٢٠٢٠

العنوان: ٤ عطفة الجزائر - أمام
الباب الخلفي لجامعة الأزهر بنين
بالحسين - بجوار الجامع الأزهر



للتواصل زوروا موقعنا [مركز تبارك للخدمات التعليمية]
وجروب: [سنتر تبارك (راعي طلبة جامعة الأزهر)]



للاستفسار الاتصال على: 01012777435

قانون مرافعات

القسم الأول: النظام القضائي ونظرية الاختصاص

س: عرف قانون المرافعات؟

تعريف قانون المرافعات:

يطلق "قانون المرافعات" ويراد به علم أو فقه المرافعات، ويمكن تعريفه بهذا المعنى بأنه: علم يدرس شئون القضاة والتقاضى من أصول وأوضاع وعلى ذلك فهذا العلم يهتم بدراسة النظام القضائي ومبادئه وقواعد الاختصاص ومشاكله وإجراءات التقاضي وعوارضه، ولا يدخل في هذه الدراسة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام أو غيرها من السندات التنفيذية الأخرى، وإنما تتم دراسة أحكام التنفيذ وطرقه وإجراءاته في مادة مستقلة هي مادة التنفيذ الجبري. كما يطلق ذات التعبير "قانون المرافعات ويراد به مجموعة القواعد التي تنظم التداعي أمام المحاكم، وقواعد التنفيذ وطرقه وبعض الخصومات الأخرى.

س: ما موضوع قانون المرافعات؟

موضوع قانون المرافعات: تشتمل دراسة قانون المرافعات على ما يلي:

أولاً: قواعد النظام القضائي

وهي تشمل القواعد المتعلقة بترتيب الجهاز القضائي وبيان محاكمه وتشكيلاته.

ثانياً: قواعد الاختصاص: مجموعة القواعد التي تحدد سلطات القضاة ووظائفهم.

ثالثاً: إجراءات التقاضي

وهي مجموعة القواعد والأحكام المتعلقة بالإجراءات والأوضاع الواجب اتباعها في رفع الخصومات إلى القضاء.

س: ما أهمية قانون المرافعات؟

أهمية قانون المرافعات: لا يكفي تعيين القضاة وتخصيصهم للفصل في المنازعات مع إطلاق الحرية لهم في تسير الخصومات والحكم فيها بغير أوضاع معينة وإطلاق الحرية للخصوم يتخذون ما يريدون من إجراءات، بل لا مناص لحسن سير القضاء من وجود قواعد مختصرة ميسرة تؤدي إلى سرعة الوصول إلى الحق وتوضح إجراءات التقاضي وأشكالها ومواعيدها.

س: ما طبيعة قانون المرافعات؟

طبيعة قانون المرافعات: نقصد بطبيعة قانون المرافعات تحديد مكانه بين أقسام القانون أي هل: يعتبر من القانون الخاص أم من القانون العام؟ إذا نظرنا إلى القواعد التي يشملها قانون المرافعات بمعناه الواسع نجد أن من بين هذه القواعد ما يعتبر من القانون العام كالقواعد المتعلقة بالنظام القضائي، وغالبية قواعد الاختصاص، ذلك أن هذه القواعد تنظم تكوين واختصاصات السلطة القضائية، وهي سلطة عامة وعلى هذا تعتبر هذه القواعد من القانون العام. وتوسط كثير من الشراح ورأي أن قانون المرافعات له طبيعة خاصة، وفي منزلة وسط بين القانون العام والقانون الخاص، حيث قد جمع هذا القانون بين قواعد من القانون العام وأخرى من القانون الخاص، كما سبق القول. ونحن نؤيد هذا النظر، ذلك أن قانون المرافعات تضمن قواعد تهم المصلحة العامة، فتتصل بالقانون العام ومن هذه القواعد قواعد النظام القضائي.

س: وضع مسميات قانون المرافعات؟

التسميات المختلفة لقانون المرافعات:

وتلقي نظرة سريعة على بعض هذه التسميات فيما يلي:

أ- التسميات التشريعية:

يطلق المقتن المصري والسوداني والليبي والعراقي والكويتي على هذه المجموعة من القواعد القانونية (قانون المرافعات المدنية والتجارية) بينما المقتن السوري واللبناني يطلقان عليها أصول المحاكمات المدنية والتجارية والمقتن المغربي يطلق عليها المسطرة المدنية والمقتن التونسي والجزائري والفرنسي والإيطالي يطلقون عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية).

ب- التسمية الفقهية: يطلق بعض الشراح على مجموعة القواعد القانونية المنظمة لسلطة القضاء وطريقة الالتجاء إليه قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقد انتقدت هذه التسمية على أساس أن الإجراءات موضوع من الموضوعات التي تعالجها هذه المجموعة فهو اسم قاصر عن الدلالة على بقية الموضوعات.

س: وضح علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى؟

علاقة قانون المرافعات بقوانين الإجراءات الأخرى:

تتعدد القوانين المنظمة لإجراءات التقاضي، فإلى جانب قانون المرافعات المدنية والتجارية يوجد قانون الإجراءات الجنائية، وهناك أيضاً إجراءات التقاضي في المنازعات الإدارية وإجراءات التقاضي في الضرائب بين الفرد والدولة، وغير ذلك. ومع تنوع الإجراءات تبعاً لتنوع القوانين الموضوعية، إلا أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر الشريعة العامة في شأن التقاضي أياً كان نوعه مدنياً أم جنائياً أم إدارياً أم غير ذلك. ومع كون قانون المرافعات هو الشريعة العامة، إلا أن هذا القانون لا يطبق على الدعاوى الجنائية أو الإدارية إذا كانت القاعدة متعارضة مع القانون الجنائي أو الإداري أو لا تحقق أهدافهما بصورة مرضية.

س: ما هي خصائص قانون المرافعات؟

خصائص قانون المرافعات:

تتميز قواعد قانون المرافعات في مجموعها بأنها قواعد آمرة وشكلية وفورية التطبيق..

أولاً: قواعد أمرة:

قواعد قانون المرافعات في مجملتها قواعد أمرة: لأنها وضعت لتنظيم مرفق عام من مرافق الدولة وهو مرفق القضاء.

ثانياً: قواعد شكلية:

قانون المرافعات قانون شكلي، فهو يجمع قواعد- في مجملتها قواعد شكلية: لأنها تلزم الأشخاص باتباع إجراءات معينة، ومراعاة مواعيد محددة عند اللجوء إلى القضاء، فهي تنظم الإجراءات والأشكال التي يتعين اتخاذها.

ثالثاً: فورية التطبيق

قواعد قانون المرافعات فورية التطبيق، بمعنى أنها عند تغيير هذه القواعد: فإن القواعد الجديدة تسرى من وقت العمل بها على الدعاوى والإجراءات وأعمال التنفيذ القائمة أمام القضاء دون القواعد القديمة.

وعلى هذا الأصل ترد بعض الاستثناءات نوجز الحديث فيها فيما يلي:

س: ما الاستثناءات على فورية تطبيق قواعد المرافعات؟

١- **القوانين المعدلة للاختصاص:** استثنى المقتن من فورية التطبيق القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد إقفال باب المرافعة في الدعوى، وعلى ذلك إذا كانت هذه الدعوى لا تزال متداولة أمام المحكمة لم يقفل فيها باب المرافعة الجديدة تطبق بأثر فوري، ويجب على المحكمة أن تقضي بعدم اختصاصها وفقاً للقانون الجديد، والحكمة من هذا الاستثناء أن الأصوب والأوفق هو أن تبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التي حققتها.

٢- **مواعيد المرافعات:** استثنى المقتن من فورية التطبيق "القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها المادة ٢/١ مرافعات. والعلة في هذا الاستثناء أنه متى بدأ الميعاد في ظل قانون معين، فمن الأوفق والأعدل أن يتم الميعاد وفقاً للقانون نفسه، حتى لا يتبعض الميعاد أو يضطرب حساب بدايته ونهايته.

٣- **طرق الطعن في الأحكام:** استثنى المقتن من قاعدة فورية سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منسنة الطريق من تلك الطرق "المادة ٣/١ مرافعات.

القسم الأول: النظام القضائي ونظرية الاختصاص

الباب الأول: النظام القضائي

الفصل الأول: المبادئ العامة التي يقوم عليها نظام القضاء

المبحث الأول: استقلال القضاء

مفهوم استقلال القضاء:

س: ما مفهوم استقلال القضاء؟

وظيفة القضاء فصل الخصومات بين الناس، ولذلك كان مبدأ استقلال القضاء من أهم المبادئ التي يقوم عليها أي نظام قضائي عادل. ويقصد باستقلال القضاء أن يكون في مأمن من تدخل غير رجاله فيه، فلا يجوز للسلطين التشريعية والتنفيذية التدخل في

القضاء أو التأثير عليه، كما لا يجوز للقضاء أيضاً أن يتدخل في ميام السلطتين التشريعية والتنفيذية. وعلى ذلك فالسلطة القضائية في مصر مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وينبغي على ذلك أن المقنن لا يملك سلطة الفصل في الخصومات ولا أن يصدر قانوناً يبين فيه وجه الفصل في نزاع معين. ومع هذا فاستقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ليس استقلالاً كاملاً فالسلطة التشريعية تبين القوانين وتطبقها السلطة القضائية وتملك الأخيرة الامتناع عن تطبيق قانون يخالف الدستور والسلطة التنفيذية تعين القضاة وترقيهم وتنقلهم، كما أنها تسهم في تنفيذ الأحكام تحت إشراف قاضي التنفيذ.

س: **وضح استقلال القضاء في النظام القضائي الإسلامي؟**

استقلال القضاء في النظام القضائي الإسلامي: منذ أن فصل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه القضاء عن الولاية، وخصص لبعض الولايات، قضاة أصبح القضاة مستقلين عن السلطة التنفيذية وأصبحت وظيفة الفصل في الخصومات من اختصاص القضاة، وظل القضاء في الإسلام مستقلاً عن كل مؤثر، سواء كان من رجال السلطة التنفيذية أو غيرهم من ذوي النفوذ أو الأقارب وقد أورد المؤرخون كثيراً من الحوادث التي تشهد بذلك.

المبحث الثاني: مجانية القضاء

المقصود بهذا المبدأ:

س: **ما المقصود بمجانية القضاء؟**

يقصد بمجانية القضاء أن القضاة لا يتناولون أجراً من الخصوم مقابل الفصل في منازعاتهم، وإنما يؤدون مهمتهم لقاء مرتبات تدفعها لهم الدولة شأنهم في ذلك شأن سائر العاملين في الدولة. فالقضاة في مصر لا يتقاضون أجوراً على قضائهم من الخصوم، وإنما يحصلون على رواتبهم من خزينة الدولة.

مجانية القضاء في النظام القضائي الإسلامي: القضاء في الإسلام قضاء مجاني بكل معنى الكلمة، فالقاضي لا يأخذ أجراً من المتقاضين لقاء الفصل بينهم وإنما يحصل على راتبه من بيت مال المسلمين فهو من عمال المسلمين وأجل عمالهم، وهو قائم بمصالحهم، فعليهم رزقه، ومن يعاونه في أداء مهمته بل يرى فقهاء المسلمين أن يفرض للقاضي من الراتب ما يجعله يحيا حياة كريمة تليق برفعة المنصب العلي والمكان الجلي، يفرض للقاضي ما يكفيه ويوسع عليه، حتى لا يتطلع إلى أموال الخصوم أو غيرهم.

المبحث الثالث: المساواة أمام القضاء

س: **ما المقصود بالمساواة أمام القضاء؟**

المقصود بهذا المبدأ:

يقصد بمبدأ المساواة أمام القضاء المساواة التامة بين جميع الأشخاص في حماية حقوقهم المشروعة وإعطاء كل إنسان الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقه ودفع ما يقع عليه من اعتداء، ويكون هذا الحق مقمراً لجميع فرق في ذلك بني غني وفقير أو كثير وصغير أو أمير وخفير فعلاً تمييز بين الناس في حق اللجوء إلى القضاء بسبب الجنس أو الدين أو اللون أو اللغة فالكل أمام القضاء سواء. وعلى ذلك فجميع الأشخاص على السواء الحق في الحماية القانونية لا فرق في استعمال هذا الحق بين شخص وآخر مهما تفاوتت منازلهم.

س: **وضح المساواة أمام القضاء في النظام القضائي الإسلامي؟**

المساواة أمام القضاء في النظام القضائي الإسلامي: لا يوجد نظام قضائي في العالم اهتم بمبدأ المساواة بمثل ما اهتم به النظام القضائي الاسلامي فقد جعل هذا النظام حق اللجوء إلى القضاء حقاً مكفولاً للجميع بل وأوجب على القاضي مراعاة هذا المبدأ في كل شيء حتى ولفظه ومجلسه ودخول الخصوم عليه.

المبحث الرابع: علانية الجلسات

س: **ما المقصود بعلانية الجلسات؟**

المقصود بعلانية الجلسات: أن تكون المرافعة في الدعوى حتى النطق بالحكم في جلسات مفتوحة مسموح بدخولها لكل من أراد متابعة ما يحدث في المحكمة من إجراءات وتحقيقات وما يصدر فيها من أحكام والقاعدة العامة في جلسات المحاكم أن تعقد بصفة علنية، يباح فيها لمن يشاء من الأفراد حضورها دون عائق يحول دون هذا الحق ومتى انعقدت الجلسة بمثل هذه الصورة: فإن ذلك أمر يكفي الإسباغ صفة العلانية عليها حتى ولو لم يحضر هذه الجلسة غير خصوم الدعوى.

س: **ما أهمية مبدأ علانية الجلسات؟**

أهمية المبدأ: ينال مبدأ علنية الجلسات أهمية بالغة من الناحية الدستورية والقانونية، ونظراً لهذه الأهمية فإن المشرع لم يكتف

بالنص عليه في قانون المرافعات بل حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على النص على هذا المبدأ ذلك أن هذا المبدأ يؤدي إلى حسن الأداء لرسالة القضاء من جانب القضاة، مما يؤكد حيادهم ويعظم نزاهتهم ويحفظ هيبتهم حيث يتم التقاضي على رؤوس الأشهاد، فيكون القاضي أبعد ما يكون عن التهمة بالميل أو التقصير.

س: ما حدود مبدأ العلانية؟

حدود مبدأ العلانية: يلاحظ أن تحقق العلانية لا يعني بالضرورة السماح لجميع الناس بالدخول في قاعات الجلسات بالمحاكم، لذا يجوز أن يقصر الدخول في القاعة على عدد محدود من الجمهور. مبدأ العلانية مبدأ أصيل في التقاضي ويحقق الرقابة الشعبية على عمل القاضي والسلطة القضائية، ولا يجوز بحال مخالفته إلا في الأحوال المنصوص عليها قانوناً، كما هو الشأن في الحالات التي رأى المقتن أنها تمس النظام العام أو الآداب العامة أو كيان الأسرة. أما الحد من العلانية عند وجود المسوغ القانوني لذلك فلا يعد مخالفة لهذا المبدأ في جوهره وأصوله.

س: ما الاستثناءات من قاعدة علنية الجلسات؟

الاستثناء من قاعدة علنية الجلسات: إذا كانت القاعدة العامة هي علانية الجلسات؛ فإنه استثناء من ذلك قدر المشرع أن هناك اعتبارات معينة قد تتصل بالحفاظ على الروابط الأسرية و أسرار العائلات، وقد تتصل بأسرار الدولة أو بالآداب العامة تقتضى فرض السرية على ما يدور في الجلسة صيانة للأسرة، أو حماية الأسرار الدولة أو محافظة على الآداب العامة أو رعاية للأخلاق، فأجاز للمحكمة نظر بعض الدعاوى في جلسات سرية.

المسائل التي تنظر في غرفة المشورة:

التظلم من أمر تقدير مصاريف الدعوى، حيث يجوز لكل من الخصوم أن يتظلم من الأمر المشار إليه في المادة (١٨٩) مرافعات وينظر التظلم أمام المحكمة في غرفة المشورة ويعلن الخصوم بذلك قبل اليوم المحدد بثلاثة أيام (مادة ١٩٠ مرافعات).

بطلان الحكم إذا خالف ما أوجبه المشرع من نظر الدعوى في جلسة سرية:

إذا أوجب القانون على المحكمة نظر الدعوى في سرية فإنه يتعين عليها نظرها في غرفة المداولة بحضور الخصوم ومحاميهم، ويبطل الحكم إذا نظرت الدعوى في جلسة علنية في حالة من هذه الحالات.

س: وضع علانية الجلسات في الفقه الإسلامي؟

علانية الجلسات في الفقه الإسلامي:

لقد حرص الفقه الإسلامي على إجراء التقاضي والمحاكمة في صورة علانية وبعد القضاء في المسجد مظهراً من مظاهر علانية التقاضي في الفقه الإسلامي، وبالرغم من اختلاف الفقهاء حول استحباب القضاء في المسجد، باعتباره أعدل المجالس وأقربها إلى تحقيق العدالة القضائية، أو كراهية ذلك تنزيهاً للمساجد التي بنيت لأجل الذكر والصلاة، إلا أن القضاء قد جرى فيها بغير نكير.

المبحث الخامس: حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم

س: ما المقصود بمبدأ حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم؟

المقصود بهذا المبدأ: يقصد بحصول الإجراءات في مواجهة الخصوم أن كل إجراء من إجراءات الخصومة يتخذه أحد الخصوم يجب أن يكون في مواجهة الطرف يتمكن من الرد على خصمه حماية لمصلحته. ويعطى هذا المبدأ للخصم فرصة للرد على كل طلب بوجه إليه إن كان لديه رد كما يكمل حقه في مناقشة الخصم في دفاعه ومن ثم فلا يؤخذ خصم على غرة وهو أمام القضاء. كما يوجب القانون على القاضي أن يمتنع بعد إقفال باب المرافعة عن سماع أي أقوال من أحد طرفي الخصومة في غيبة الطرف الآخر، ومن قبول أية ورقة لم يتطلع عليها خصمه.

حصول الإجراءات في مواجهة الخصوم في النظام القضائي الإسلامي:

الأصل في الفقه الإسلامي أن يتخذ الإجراء في مواجهة الخصم ولا يجوز للقاضي أن يسير في إجراءات نظر الدعوى مع غيبة أحد الخصوم عن مجلس القضاء مع حضوره في البلد وعدم علمه بالدعوى، ويمتنع على القاضي أن يسمع بيئة في غيبة الخصم، ولا يجوز له أن يصدر حكمه بناء على هذه البيئة لأن ذلك نوع من القضاء على الغائب.

المبحث السادس: حرية الدفاع والمناقشة

س: ما المقصود بمبدأ حرية الدفاع والمناقشة؟

المقصود بهذا المبدأ: يقصد بهذا المبدأ حرية الدفاع والمناقشة إعطاء كل خصم فرصة كافية لإبداء وجهة نظره أمام القضاء فيما قدمه هو أو قدمه خصمه من ادعاءات.

ويعتبر هذا المبدأ ضماناً هامة من ضمانات العدالة ذلك أن القاضي إذا تأني في إصدار حكمه، حتى يسمع كل كلام الخصوم، فهو أخرى أن يتبين له وجه القضاء. ويقتصر حق الخصم في الدفاع والمناقشة على إعطائه الفرصة للكلام وإظهار وجهة نظره وأدلته، فإن امتنع عن الكلام أو قصر في تقديم أدلته استمرت المحكمة في نظر الدعوى والحكم بما تنتهي إليه.

س: وضع حرية الدفاع والمناقشة في النظام القضائي الإسلامي؟

حرية الدفاع والمناقشة في النظام القضائي الإسلامي: مبدأ حرية الدفاع والمناقشة بمعناه المتقدم من المبادئ الأساسية الهامة في النظام القضائي الإسلامي، فلكل خصم من الخصوم حق إبداء وجهة نظره أمام القضاء، والإدلاء بأدلته وأسانيده، سواء كانت تثبت ما اتجه إليه أو تنفي مزاعم خصمه، ولا يجوز للقاضي أن يحكم قبل سماع ما يريد أن يقوله كل خصم. ويجب على القاضي أن يمهل الخصم لإحضار بينته إذا ادعى أن معه بيئة، ولكنها غير حاضرة وطلب إمهاله لإحضارها.

المبحث السابع: تعدد القضاة والقاضي الفرد

س: ما المقصود بمبدأ تعدد القضاة والقاضي الفرد؟

المقصود بهذا المبدأ:

يقصد بتعدد القضاة أن تنظر الخصومة أمام محكمة مشكلة من عدد فرد من القضاة يدرسونها ويحققونها ويفصلون فيها. وأما نظام القاضي الفرد فيقصد به أن تنظر الخصومة أمام محكمة مشكلة من قاض واحد يقوم بمفرده بدراستها وتحقيقها والفصل فيها. ولكل واحد من النظامين تعدد القضاة والقاضي الفرد. مزاياه التي تعتبر بالتالي عيوباً في النظام الآخر.

س: ما هي مزايا تعدد القضاة؟

مزايا تعدد القضاة:

- ١- يمثل ضماناً من ضمانات العدالة ذلك أن هذا النظام يعطي الفرصة لدراسة الموضوع دراسة متأنية ومن وجهات نظر متعددة تمكن من إدراك جميع جوانبه، وبالتالي يصدر الحكم بعد البحث والتمحيص أقرب ما يكون إلى الصواب، بينما في نظام القاضي الفرد لا يدرس الموضوع إلا من وجهة نظر قاضي واحد، وقد تغيب عنه بعض جوانبه.
- ٢- تعدد القضاة ينفي احتمال التحيز، وذلك لأنه إذا أمكن تصور تحيز القاضي لشخص ما، فلا يتصور تحيز مجموعة من القضاة لذات الشخص، وكذلك إذا مال أحد القضاة لخصم، فإن بقية الهيئة ستكون ضده في الرأي، فضلاً عن أن مراقبة زملائه تمنعه من ذلك، بخلاف القاضي الفرد، فلن يختلف معه أحد في الرأي، ولن يمنعه من تحيزه مراقبة أحد. إذا تصور إمكان التحيز.
- ٣- تعدد القضاة يسهم في تحقيق استقلال القضاء ذلك أن الحكم يصدر باسم الهيئة وينسب إليها مجتمعة.

س: ما هي مزايا نظام القاضي الفرد؟

مزايا نظام القاضي الفرد:

- ١- نظام القاضي الفرد يشعر القاضي بمكانته ومسئوليته فهو الذي يصدر الحكم، ويتحمل مسؤوليته وينسب إليه مما يدعوه إلى الاجتهاد في بحث الموضوع والتروي في إصدار الحكم. بخلاف الحال في نظام تعدد القضاة، حيث ينسب الحكم إلى هيئة لا إلى فرد مما يدعوه كل واحد منهم إلى الاعتماد على غيره.
- ٢- نظام القاضي الفرد يقلل من تكاليف القضاء ويحقق سرعة الفصل في المنازعات.

س: وضع موقف المقتن المصري من تعدد القضاة والقاضي الفرد؟

موقف المقتن المصري من تعدد القضاة والقاضي الفرد:

رأينا أن لكل من النظامين مزاياه وله عيوبه، ولذلك حاول المقتن المصري الاستفادة من مزايا النظامين مع العمل على تفادي العيوب ومن ثم فقد أخذ بنظام تعدد القضاة كقاعدة. فالمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض تتكون دوائرها جميعاً من عدد فردي من القضاة. وبذلك يتمكن المقتن من الاستفادة بمزايا النظامين.

س: وضع تعدد القضاة والقاضي الفرد في النظام القضائي الإسلامي؟

تعدد القضاة والقاضي الفرد في النظام القضائي الإسلامي:

لقد تحدث الفقهاء المسلمون في نظامي تعدد القضاة والقاضي الفرد واتفقوا على أنه يجوز لولى الأمر أن يعين شخصاً واحداً في بلد واحد يتولى مهمة الفصل بين الناس في الخصومات وهو نظام القاضي الفرد. ثم اختلفوا في جواز تعيين عدد من القضاة يتولون مجتمعين مهمة الفصل بين الناس في الخصومات

المبحث الثامن: التقاضي على درجتين

س: ما المقصود بمبدأ التقاضي على درجتين؟

المقصود بهذا المبدأ: يقصد بمبدأ التقاضي على درجتين حق الاستئناف أن كل نزاع يعرض أمام محكمة أول درجة وبعد الفصل فيه، يمكن عرضه من جديد على محكمة أعلى محكمة الدرجة الثانية لإعادة نظره والفصل فيه، وتعرف المحكمة الأولى بمحكمة أول درجة والثانية بمحكمة الدرجة الثانية.

س: ما هي مزايا التقاضي على درجتين؟

مزايا التقاضي على درجتين:

النظام التقاضي على درجتين مزايا متعددة أهمها ما يلي:

أولاً: نظام التقاضي على درجتين يعطي فرصة لتدارك ما قد تقع فيه محكمة الدرجة الأولى من أخطاء، أو ما يشوب أحكامها من عيوب لا سيما وأن النصوص كثيراً ما تكون غير قطعية الدلالة على المطلوب.

ثانياً: هذا النظام يبعث قضاة محاكم الدرجة الأولى على الاهتمام بدراسة الموضوع وتدقيق الأسباب والتأني في إصدار الأحكام.

س: ما هي مزايا التقاضي على درجة واحدة؟

مزايا التقاضي على درجة واحدة:

النظام التقاضي على درجة واحدة عدد من المزايا أهمها ما يلي:

أولاً: يؤدي إلى سرعة الفصل في المنازعات وتقصير مدة الخصومة، وتوفير النفقات، وذلك لأن النزاع سينتهي بصور الحكم من المحكمة.

ثانياً: هذا النظام يبعث الثقة في نفوس الناس في أحكام المحاكم.

ثالثاً: قصر التقاضي على درجة واحدة يجعل المتقاضين في وضع متكافئ من يقدر منهم على نفقات المحاكم المتعددة، ومن لا يقدر، حيث لا يسمح بعرض النزاع مرة ثانية أمام محكمة أعلى لا يمكن من الوصول إليها إلا من يقدر على نفقاتها.

وتعرض المنازعات في القضاء المصري على درجتين للتقاضي، حيث ترفع الدعوى إلى محكمة تفصل فيها أول مرة، ثم يكون للخصم المقضي عليه حق الطعن في الحكم بالاستئناف إلى محكمة أعلى، يطرح عليها النزاع لتحكم فيه من جديد.

قصر التقاضي على درجتين:

إذا كان التقاضي على درجتين له مزايا متعددة توجب الأخذ به، إلا أنه ينبغي أن يقتصر التقاضي على هاتين الدرجتين، فلا يستأنف حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة أعلى فلو أطلق حق الطعن في الأحكام، لأدى ذلك إلى تأييد الخصومات وتخليدها، واستنفاد أموال المتقاضين في مصاريف التقاضي وزعزعة المراكز القانونية وعدم استقرارها.

س: وضع التقاضي على درجتين في النظام القضائي الإسلامي؟

يجوز في الفقه الإسلامي عرض الحكم الصادر من القاضي حتى ولو كان عادلاً عالمياً على قاض آخر، سواء كان هذا العرض بقصد تنفيذ الحكم الصادر من القاضي الأول، أو الظهور جوره وحيفه في أحكامه كلها أو بعضها لأن هذا القاضي لا يصلح للقضاء، أو لأن أحد الخصوم لم يقتنع بالحكم. وإذا أعيد عرض الموضوع مرة ثانية أمام قاض آخر، فإن كان الحكم الأول صحيحاً وفقاً لما تقتضيه النصوص والإجماع، فيجب على القاضي الثاني تأييده وتنفيذه، بل يجب ذلك على جميع من يعرض عليه هذا الحكم بعد ذلك.

الفصل الثاني: ولاية القضاء ودرجات المحاكم وتشكيلها

المبحث الأول: المقصود بولاية القضاء والسلطة المختصة به

س: ما المقصود بولاية القضاء؟

ولاية القضاء هي سلطة الفصل في الخصومات وهي مسندة أصلاً إلى الدولة، وهي وظيفة من وظائفها وحق من حقوقها ومظهر من مظاهر سيادتها وسلطة من سلطاتها تمارسها عن طريق ما تنشئه من هيئات تخولها سلطة الفصل في الخصومات وتمارس الدولة هذه الولاية عن طريق السلطة القضائية.

س: وضع الفرق بين الاختصاص والولاية القضائية؟

الفرقة بين الاختصاص والولاية القضائية:

الولاية أعم من الاختصاص، فالولاية تعني سلطة الحكم المقررة بمقتضى القانون، والتي تمنح لكافة محاكم الدولة. بينما الاختصاص القضائي معناه نصيب كل محكمة من هذه الولاية: نتيجة لتعدد المحاكم

وتبدو أهمية هذه التفرقة في مجال العمل القضائي فالقاضي صاحب الولاية القضائية المقررة بمقتضى القواعد الإجرائية له سلطة إصدار الأحكام في نطاق ولايته في الجهة القضائية التي يتبعها، فإذا جاوز حدود هذه الولاية بأن أصدر حكماً خارجاً عن حد اختصاصه المحلي أو النوعي أو القيمي ولكنه يدخل في نطاق ولايته القضائية فإن حكمه هذا يصدق عليه أنه صادر من قاض في ولاية ومن ثم يحوز هذا الحكم حجية الأمر المقضي أمام محاكم هذه الجهة: بيد أن هذا الحكم يكون مشوباً بعيب عدم الاختصاص، ويوصف بكونه غير صحيح، ومن ثم فيكون محلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف المقرر قانوناً، وفي الوقت المحدد الرفع الطعن، فإذا لم يطعن عليه خلال تلك المدة المحددة صار الحكم نهائياً وصحيحاً.

س: وضع توزيع ولاية القضاء في النظام القضائي المصري؟

ثالثاً: توزيع ولاية القضاء في الدولة:

الولاية القضائية في النظام القضائي المصري موزعة على جهتين كبيرتين هما:

- ١ - جهة القضاء العادي وتمثلها المحاكم، وهذه الجهة هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما أخرجها المقنن عن ولايتها بنص خاص.
 - ٢ - جهة القضاء الإداري وتمثلها محاكم مجلس الدولة وهي الجهة ذات الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية دون غيرها من المنازعات الأخرى.
- وفي الدستور المصري الحالي الصادر في ٢٠١٤م، زاد المشرع الدستوري علي هاتين الجهتين جهتين أخرتين هما جهة القضاء الدستوري، حيث جعل المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة وقائمة بذاتها وجهة القضاء العسكري.

المبحث الثاني: جهات القضاء

المطلب الأول: القضاء العادي والولاية العامة

س: ما المقصود بالقضاء العادي؟

القضاء العادي هو الجهة القضائية التي تتمتع بالولاية العامة على كافة المنازعات المدنية والتجارية والجنايية والأحوال الشخصية ولا يخرج عن ولايتها إلا ما استثناءه المقنن بنص خاص، كما هو الشأن في إخراج المنازعات الإدارية عن ولاية المحاكم العادية، وقد نص المقنن على ذلك في المادة (١٥) من قانون السلطة القضائية والتي جاء فيها أن المحاكم تختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص.

المطلب الثاني: جهة القضاء الإداري محاكم مجلس الدولة

س: وضع جهة القضاء الإداري (محاكم مجلس الدولة)؟

مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل في الدعاوى والطعون التأديبية ويتولى وحده الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة التشريعية ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".

وفضلاً عما ورد النص عليه في المادة (١٩٠) من الدستور المصري فإن محاكم مجلس الدولة وفقاً لنص المادة (١٠) من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢م، تختص دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:

أولاً: الطعون الانتخابية.

ثانياً: منازعات مرتبات ومعاشات ومكافآت الموظفين.

ثالثاً: الطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو بمنع العلاوات.

رابعاً: طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالإحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل بغير الطريق التأديبي

خامساً: طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية

سادساً: طعون منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون.

سابعاً: دعاوى الجنسية.

ثامناً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص القضائي متى كان مرجع الطعن عدم الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.

تاسعاً: طلبات إلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.

عاشرأ: طلبات التعويض عن القرارات السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أم تبعية.

حادي عشر: منازعات عقود الالتزام والأشغال العامة أو التوريدات أو أي عقد إداري آخر.

ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون

ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين في القطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.

رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.

المطلب الثالث: جهات القضاء ذات الولاية المحدودة

س: ما هي الجهات القضائية الخاصة؟

رأى المقتن في بعض الحالات ضرورة إسناد الاختصاص القضائي في نظر منازعات معينة إلى جهة قضائية خاصة وذلك لما لهذه المنازعات من طبيعة خاصة، ومن هذه الجهات:

١- جهة القضاء الدستوري:

فالمحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها، حيث نصت عليه المادة (١٩١) من الدستور الحالي علي أن: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقمًا واحدًا وتقوم الجمعية العامة للمحكمة على شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة.

وحددت المادة (١٩٢) اختصاصات هذه المحكمة بنصها على أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح.

٢- جهة القضاء العسكري:

"القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها.

٣- محاكم أمن الدولة:

وهي المحاكم التي تحمي مصالح خاصة ذات وصف محدد وتعلق بفئة معينة من الأشخاص وينظم هذه المحاكم القانون رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠م، ومن ثم يحدد اختصاصها، وكيفية تشكيلها، والإجراءات التي تتبع أمامها، هذا وتتسم الأحكام التي تصدر عن محاكم أمن الدولة العليا بأنها أحكام نهائية لا تقبل الطعن إلا بطريق النقض وإعادة النظر.

٤- الهيئات واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي:

تتعدد الهيئات واللجان الإدارية التي منحها المقتن الولاية القضائية المحدودة بمنازعات معينة، تختص بالفصل فيها دون غيرها من الجهات القضائية الأخرى، وذلك وطبقاً للقواعد الدستورية والقانونية المعتبرة في هذا الشأن.

المطلب الرابع: حدود ولاية قضاء الدولة

س: ما حدودية ولاية قضاء الدولة؟

خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء في القانون:

س ما المقصود بأعمال السيادة؟

تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها المهيمنة على مصالح الدولة العليا، وتتصل بالسيادة العليا للدولة. أو هي الأعمال التي تصدر عن السلطة التنفيذية. الحكومة. باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة.

١- عدم اختصاص القضاء المصري ولائياً بنظر أعمال السيادة:

عمد المقتن إلى إخراج أعمال السيادة عن ولاية القضاء بجهاته المختلفة، وقد نص على ذلك صراحة في قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢م، حيث نصت المادة (١٧) من هذا القانون على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة".

وبناء على ما تقدم:

لا تملك أية محكمة أياً كانت درجتها. أن تنظر في دعوى تتعلق بطلب إلغاء عمل سيادي، أو أمر يتوافر فيه هذا الوصف أو دعوى بطلب إيقاف تنفيذه أو تعويض الضرر الناشئ عنه وذلك لانعدام ولاية المحاكم عموماً في نظر تلك الأعمال.

المبحث الثاني: درجات المحاكم (طبقاتها) وتشكيلها

س: وضع درجات المحاكم؟

تأخذ مصر بمبدأ التقاضي على درجتين كقاعدة:

أولاً: محاكم الدرجة الأولى: محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم التي ترفع إليها الدعاوى لأول مرة، ونظراً لاختلاف الدعاوى بحسب الصعوبة والأهمية، فقد رأى المقتن أن يحدد محاكم من محاكم الدرجة الأولى هي المحاكم الجزئية.

١- المحاكم الجزئية: هي أدنى طبقات المحاكم في النظام القضائي المصري، وهي منتشرة في جميع أنحاء البلاد، حيث توجد - كقاعدة محكمة جزئية في كل مركز أو بندر أو قسم، ويجيز القانون لوزير العدل أن ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية، محاكم جزئية ويخصصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في القرار مقرر كل محكمة ودائرة اختصاصها. وتشكل المحكمة الجزئية من قاض واحد نظراً لكثرة الدعاوى التي ينظرها مع بساطتها وضالة قيمتها، والأخذ بنظام القاضي الفرد هنا يتناسب وظروف مصر وجهازها القضائي.

٢- المحاكم الابتدائية: هي المحاكم التي تنظر الدعاوى ذات القيمة الكبيرة والدعاوى المعقدة لأول مرة، أي: بصفة مبتدأة، ومن هنا يطلق عليها عملاً اسم المحاكم الكلية على اعتبار أنها المحاكم صاحبة الاختصاص الكلي الشامل أصلاً. ويكون مقرر المحكمة الابتدائية في كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية.

تشكيل المحاكم الابتدائية:

س: تحدث عن تشكيل المحاكم الابتدائية ولأي مبدأ قضائي تنتمي؟

أخذ المقتن المصري تشكيل المحاكم الابتدائية بمبدأ (تعدد القضاة) فتتشكل هذه المحكمة من ثلاثة قضاة هم رئيس الدائرة، وعضوان، وقد راعى المقتن أن المحكمة الابتدائية تنظر الدعاوى كبيرة القيمة، والتي تحتاج إلى خبرة قضائية عميقة نظراً لأهميتها أو لصعوبتها.

ثانياً: محاكم الدرجة الثانية: ترتباً على جعل التقاضي على درجتين، فقد جعل المقتن محاكم تستأنف إليها الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بمعنى أن محاكم هذه الدرجة لا ترفع أمامها دعاوى مبتدأة كقاعدة.

أ- المحاكم الابتدائية (الكلية):

للمحاكم الابتدائية في نظامنا القضائي وضعان أولهما اعتبارها من محاكم الدرجة الأولى حيث ترفع إليها الدعاوى المبتدأة وهو الوضع الذي ذكرناه حالاً، أما الوضع الثاني للمحاكم الابتدائية فهو اعتبارها من محاكم الدرجة الثانية.

تشكيل المحاكم الابتدائية بهيئة استئنافية:

لا يختلف تشكيل المحاكم الابتدائية باعتبارها محكمة درجة ثانية عن تشكيلها باعتبارها محكمة درجة أولى، فهي تشكل من ثلاثة قضاة هم رئيس الدائرة وعضوان؛ نظراً لأن الدعاوى المستأنفة في حاجة إلى الأناة والتروي وتشكيل المحكمة من ثلاثة أدعى إلى تحقيق ذلك.

ب محاكم الاستئناف:

وهي محاكم تختص بنظر الطعون المرفوعة في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية، باعتبارها محكمة أول درجة أما الأحكام التي تصدر من المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة ثاني درجة، فلا تستأنف: لأن التقاضي يقف عند درجتين. وتسمى محكمة الاستئناف هذه في العمل محاكم الاستئناف العليا تمييزاً لها عن المحاكم الابتدائية باعتبارها محكمة استئنافية.

س: تكلم عن تشكيل محكمة الاستئناف؟

تشكل محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة، يطلق عليهم نظراً لسمو مركزهم لفظ (مستشارين). وتؤلف كل محكمة من محاكم الاستئناف من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين.

محكمة النقض: تأتي محكمة النقض على رأس القضاء العادي، وهي أعلى من محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الدرجة الثانية ولكنها لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي لأن الطعن أمامها لا يجوز لخطأ متعلق بالوقائع وإذا هي نقضت حكماً لخطئه في القانون فالأصل أن تحيل القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيها من جديد بناء على طلب الخصوم.

س: تحدث عن تشكيل محكمة النقض؟

تشكيل محكمة النقض: تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين، وتحتوي هذه المحكمة على نوعين من التشكيلات القضائية هي الدوائر وهيئتان عامتان:

أ- تشكيل الدوائر: توجد بمحكمة النقض دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر النظر المواد المدنية والتجارية ودوائر الأحوال الشخصية ودوائر للمواد الاقتصادية القانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨ الأخرى.

ب- تشكيل الهيئتين: وفقاً لنص المادة (٤) من قانون السلطة القضائية، تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة إحداها للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية، ومواد الأحوال الشخصية وغيرها.

المحكمة الدستورية العليا

أنشأ المقتن المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٩م: لتحل محل المحكمة، العليا، التي كانت قد أنشئت بالقانون ٨١ لسنة ١٩٦٩م. ولقد أصبحت المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة بذاتها، حيث نصت المادة "١٩١" من دستور ٢٠١٤م علي أن: "المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد.

كما نصت المادة "١٩٥" من ذات الدستور أيضاً علي الزامية الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة بنصها: "تشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا.

س: كيف يتم تشكيل المحكمة الدستورية العليا؟

تشكيل المحكمة الدستورية العليا: "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، وتؤلف هيئة المفوضين بالمحكمة من رئيس، وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين، والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله على النحو المبين "بالقانون المادة ١٩٣ من الدستور.

س: تكلم عن درجات المحاكم في النظام القضائي الإسلامي؟

درجات المحاكم في النظام القضائي الإسلامي:

تعدد درجات المحاكم في أي نظام قضائي أو عدم تعددها يعتمد أساساً على مدى قابلية الأحكام للطعن في هذا النظام، فإن كانت الأحكام قابلة للطعن تتعدد درجات المحاكم، وأما إذا كانت الأحكام لا تقبل الطعن فلا وجود للتعدد وعلى هذا يمكن القول بأن تعدد درجات المحاكم لا يصطدم وقواعد النظام القضائي الإسلامي.

الفصل الثالث: العاملون بالقضاء

المبحث الأول: القضاة

المطلب الأول: اختيار القاضي وشروطه

تحدث عن اختيار القاضي في الفرع الأول، ثم نبين شروطه في الفرع الثاني.

الفرع الأول: اختيار القاضي

س: تحدث عن اختيار القاضي؟

يجتهد الفقهاء والمقننون في وضع القواعد التي تكفل وصول أفضل العناصر البشرية لتولي منصب القضاء، وعموماً يدور اجتهادهم حول الأخذ بأحد نظامين هما: نظام انتخاب القاضي ونظام تعيين القاضي.

أولاً: نظام انتخاب القاضي: يهدف هذا النظام إلى اختيار القاضي عن طريق الانتخاب، سواء كان انتخاباً عاماً مباشراً أو غير مباشر أو كان انتخاباً من هيئات معينة، وقيل في تأييد هذا النظام أنه يضمن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.

ثانياً: نظام تعيين القاضي: يهدف هذا النظام إلى اختيار القاضي بواسطة السلطة التنفيذية وتعيينه في منصب القضاء، ذلك أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة تنهض بها عن طريق السلطة القضائية فيكون من الطبيعي أن تتولى الحكومة تعيين من يتولى الوظائف العامة، ومنها الوظيفة القضائية، ولا شك أن الدولة أقدر على حسن اختيار القضاة من الجمهور ولا محل للخوف من قيام الحكومة بتعيين القضاة، وخضوعهم للحكومة التي عينتهم وذلك لأن تعيين الحكومة للقضاة ليس مطلقاً.

ويجب على الحكومة أن تراعي تحقق الشروط فيمن تختارهم لمنصب القضاء وأن تبعد عن المؤثرات السياسية قدر الإمكان، ويكون القضاء بعيداً عن معترك الحياة الحزبية بما تحمله من أخطار يهدد استقلال القضاء.

س: تكلم عن اختيار القاضي في التنظيم القضائي الإسلامي؟

اختيار القاضي في التنظيم القضائي الإسلامي:

وظيفة القاضي في الإسلام وظيفة شرعية ومنزلة رفيعة لا منزلة فوقها من المنازل ولا رتبة أوفى منها، فهي منصب جلي، ومكان علي. وفي اختيار القاضي يأخذ التنظيم القضائي الإسلامي بنظام تعيين القاضي عن طريق ولي الأمر، ولم يأخذ بنظام الانتخاب عن طريق الرعية، وذلك لأن القاضي نائب عن ولي الأمر المصلحة للمسلمين، فضلاً عن أن هذا الطريق يجعل للقاضي حاجة عند الناس، وقد يعمل على إرضائهم للحصول على هذه الوظيفة مما يؤثر على سير العدالة.

الفرع الثاني: شروط تعيين القاضي

س: ما شروط تعيين القاضي؟

لقد أوردت المادة ٣٨ من قانون السلطة القضائية الشروط العامة التي يجب توافرها فيمن يولى القضاء وهذه الشروط هي:

الشرط الأول: أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية فليس للأجانب ولاية القضاء في مصر لأن القضاء مظهر من مظاهر سيادة الدولة، ولا يجوز أن يكون ممثل الدولة في تولي سلطاتها إلا من يتمتع بجنسيتها يستوي أن تكون هذه الجنسية جنسية مصرية أصيلة أم مكتسبة.

الشرط الثاني: أن يكون كامل الأهلية، ومن ثم فلا يجوز تعيين فاقد الأهلية أو ناقضها قاضياً.

الشرط الثالث: ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة إذا كان التعيين بمحاكم الابتدائية، وعن ثمان وثلاثين سنة إذا كان التعيين في محاكم الاستئناف، وعن ثلاث وأربعين سنة إذا كان التعيين بمحكمة النقض.

الشرط الرابع: أن يكون حاصلاً على إجازة الحقوق من إحدى كليات الحقوق بجامعة مصر العربية أو على الإجازة العالية في الشريعة والقانون من إحدى كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وذلك بتقدير جيد على الأقل. ويجوز تعيين من يحصل على شهادة أجنبية معادلة لإجازة الحقوق، بشرط أن ينجح في امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

الشرط الخامس: ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو مجالس التأديب لأمر يخل بالشرف.

الشرط السادس: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة فalcضاء منصب جلي ومكان علي يجب تنزيهه من ذوي السمعة السيئة والسيرة الذميمة.

الشرط السابع: توافر خبرة سابقة في العمل بالقانون تناسب مع الدرجة التي سيعين بها قاضياً بالمحكمة الابتدائية أم رئيساً بها أو مستشاراً بمحكمة الاستئناف أو مستشاراً بمحكمة النقض، وقد حددت المواد من ٣٩ - ٤٣ من قانون السلطة القضائية الخبرة المطلوبة لكل درجة من الدرجات الوظيفية السابقة

المطلب الثاني: ضمانات القاضي

س: ما ضمانات القاضي من الحكومة؟

الفرع الأول: ضمانات حماية القاضي من الحكومة

وضع المقتن المصري ضمانات لحماية القاضي من تدخل الحكومة والتأثير عليه، وهذه الضمانات هي:

أولاً: عدم القابلية للعزل:

يقصد بذلك عدم جواز عزل القاضي، أو وقفه عن العمل أو إحالته إلى المعاش إلا برضاه وفي الحدود التي ينص عليها القانون، ولأهمية هذه الضمانة، فقد نص عليها الدستور في المادة ١٦٨ "القضاة غير قابلين للعزل" كما نص عليها قانون السلطة القضائية في المادة ٦٧ "رجال القضاء والنيابة العامة - عدا معاوني النيابة. غير قابلين للعزل".

وهذه ضمانة هامة، لا سيما بالنسبة لدول العالم الثالث، والدول حديثة العهد بالديمقراطية، فكثيراً ما تلجأ حكومات هذه الدول إلى خنق الحريات، وإسكات الأصوات، ومن ثم تمتد الحكومة يدها لتطول الأحرار وكل من يبدو منه استقلال في الرأي، ولو كان قاضياً.

وأيضاً تجوز إحالة القاضي إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية إذا ظهر في أي وقت أنه فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية.

ثانياً: وضع قواعد خاصة لشئون القضاة: اهتم المقتن المصري بوضع ضمانات خاصة لمختلف الأمور التي تهم القاضي

ومن ثم فيشعر القاضي بالاستقرار، ولا يسعى لإرضاء أحد من القائمين على هذه الأمور **ومن ذلك:**

١- راتب القاضي: لقد حرص المقنن على رعاية القاضي فقرر له راتباً متميزاً، وخصه بكادر خاص يختلف عن كادر العاملين المدنيين بالدولة وتحدد مرتبات القضاء بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بقانون السلطة القضائية، ولا يصح أن يقرر أحد منهم مرتب بصفة شخصية، أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة.

٢- ترقية القاضي: ترقية القاضي تتم عن طريق السلطة التنفيذية، ولو أطلق الأمر لها في ذلك لتمكنت من نفع من يداهاها ويمالها، ومن ضرر من يقف لها ويعارضها، وذلك بترقية الأول وتناسي الثاني، وبهذا يغدو القاضي الذي يقيم العدالة بين الناس مفتقداً إياها لنفسه منشغلاً بما يقع عليه من ظلم بدلاً من رفعه ودفعه عن الآخرين.

ومن الضمانات أيضاً كون الترقية تتم بقرار من رئيس الجمهورية، وبشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى.

٣- نقل القاضي أو نديه أو إعارته: وضع المقنن ضوابط لنقل القاضي من مكان إلى مكان آخر، وذلك لأن المحاكم تنتشر في سائر بلاد الجمهورية، وتختلف هذه البلاد فيما بينها من حيث توافر أسباب المعيشة، وأحوال البيئة ومدى البعد عن العاصمة، ولو ترك الأمر مطلقاً للسلطة التنفيذية لأمكنها التنكيل بذي الرأي المستقل من القضاة بنقله إلى المناطق النائية مما يؤثر في استقلال القضاة.

٤- تأديب القاضي: يخضع القاضي كغيره من العاملين بالدولة للمساءلة عن خطئه، ولكن نظراً لمكانة القاضي وأهمية وظيفته، فقد أحاطه المقنن بمجموعة من الضمانات عند مساءلته، حتى لا يستغل خطأ القاضي، ويستخدم كوسيلة للتنكيل به وتصفية حسابات قديمة.

ويخطر مجلس التأديب بالطلب، فإذا لم يقر النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب " وتنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي أو إحالته إلى المعاش (المادة ١٠٤ من قانون السلطة القضائية). كما حصر المقنن العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القاضي في اللوم والعزل.

٥- اتهام القاضي ومحاكمته جنائياً: قد يقع القاضي في الخطأ، ويرتكب فعلاً بعد جريمة بمقتضى القانون وفي ذلك يخضع القاضي للمساءلة الجنائية كمواطن عادي، ولكن المقنن أحاط القاضي بضمانات حتى في حالة ارتكابه فعلاً يستوجب محاكمته جنائياً وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي:

- أ- في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنبثقة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
- ب- وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية.
- ج- وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام.
- د- واستثناء من قواعد الاختصاص المكاني تعين اللجنة المنبثقة.
- هـ- يجري حبس القضاة وتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالنسبة لهم في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

س: تحدث عن حماية القاضي من الحكومة في النظام القضائي الإسلامي؟

حماية القاضي من الحكومة في النظام القضائي الإسلامي: لكي ينهض القاضي بواجبه على أحسن وجه يجب أن يكون آمناً مطمئناً في حاضره ومستقبله وعلى هذا الأساس أقيم النظام القضائي الإسلامي.

أ- راتب القاضي: القاضي عامل من أجل عمال المسلمين وهو قائم على مصالحهم، ومنقطع لخدمتهم، ومن ثم فنفقته عليهم وهذا هو الاتجاه السائد منذ عهد رسول الله ل بل إن الخلفاء الراشدين أوجبوا إجزال العطاء للقاضي والتوسعة عليه، حتى لا يتطلع إلى ما في أيدي الناس.

ب- حماية القاضي من ذوي السلطة والنفوذ: يجب أن يكون القاضي في مأمن من كيد ذوي السلطة والنفوذ حتى لا يخشى بأسهم ولا يعمل على إرضائهم وتحقيق رغباتهم، بل يجب أن يكون القاضي بعيداً عن كل مؤثر من قريب أو بعيد.

الفرع الثاني: ضمانات حماية القاضي من الخصوم

س: ما ضمانات حماية القاضي من الخصوم؟

لا يكفي لضمان استقلال القاضي وحيدته أن يضع المقنن ضمانات تحمي القاضي من تسلط الحكومة بل يجب أيضاً أن يكون القاضي في حماية من عبث المتقاضين أنفسهم ومن كيدهم له ومشاكستهم معه. وتحقيقاً لذلك وضع المقنن نظاماً خاصاً لمساءلة

القاضي أو عضو النيابة، عند مساءلته عن خطئه في أداء وظيفته أو بسبها، وأطلق على هذا النظام "مخاصمة القضاة" ولم يجعل المقنن للأفراد من سبيل لمقاضاة القاضي إلا اتباع هذا النظام بأن حدد فيه المقنن أسباب المسؤولية وأوردها على وجه الحصر.

ولا يجب اتباع هذا النظام إلا لمساءلة القاضي أو عضو النيابة مدنياً عن خطئه في أداء وظيفته أو بسبها، ومن ثم فلا محل لتطبيقه لمساءلة القاضي جنائياً أو تأديبياً أو مدنياً متى كانت ناشئة عن ارتباطات تعاقدية أو أخطاء تقصيرية خاصة بحياة القاضي العادية.

أحوال قبول دعوى المخاصمة:

لقد أوردت المادة (٤٩٤) مرافعات) أحوال قبول دعوى المخاصمة على وجه الحصر، وهذه الأحوال على النحو التالي:

١- إذا وقع من القاضي أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر، أو خطأ مني جسيم. والغش والتدليس والغدر كلها ألفاظ متقاربة المعنى ولكنها ليست مترادفة كما ذهب البعض وإنما بينها فروق دقيقة ("). وتتفق فيما بينها في أنها وسائل للوصول إلى غرض واحد وهو البعد عن العدالة عمداً لتحقيق مصلحة للقاضي أو لأحد الخصوم أو للإضرار به.

ويقصد بالخطأ المني الجسيم:

تجاوز القاضي للصواب بدرجة كبيرة وملحوظة، نتيجة تفريطه في عمله وتقصيره في أداء واجباته القضائية وانحرافه عن الوجه المعبر لها قانوناً، فهو خطأ ظاهر وواضح لا يقع فيه قاضٍ إلا إذا كان على درجة كبيرة من الإهمال وعدم الحيطة كما هو شأن إغفاله لوقائع ثابتة في ملف الدعوى أو الجهل الفاضح بالمبادئ القانونية الأولية التي لا ينبغي بحال أن يجهلها مثله.

٢- إذا امتنع القاضي عن الإجابة على عريضة قدمت له، أو امتنع عن الفصل في قضية صالحة للحكم فيها.

٣- الأحوال الأخرى التي يقضي فيها القانون بمسؤولية القاضي والحكم عليه بالتعويضات، كما شأن هو ما نصت عليه المادة (١٧٥) مرافعات والتي أوجبت إيداع مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً ويكون المتسبب في البطلان ملزماً بالتعويضات إن كان لها وجه.

س: ما هي إجراءات دعوى المخاصمة والمحكمة المختصة بها؟

إجراءات دعوى المخاصمة والمحكمة المختصة بها:

ترفع دعوى المخاصمة بتقرير قلم كتاب محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة (المادة ٤٩٥ / ١ مرافعات) معدلة بالقانون ٢٣ لسنة ١٩٩٢، وقياساً على ذلك إذا كان القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض يقدم التقرير إلى كتاب محكمة النقض، ويجب أن يوقعه الطالب أو من يوكله في ذلك توكيلاً خاصاً. ثم تبلغ صورة التقرير إلى القاضي المخاصم أو عضو النيابة، وتخير النيابة كتابة بمجرد قيد الدعوى: لأن دعاوى المخاصمة من الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة التدخل فيها.

ونظر دعوى المخاصمة على مرحلتين:

المرحلة الأولى: مرحلة النظر في جواز قبول المخاصمة، أي: البحث في مدى صحة الإجراءات المطلوبة، وتوفر أوجه المخاصمة، ويعقد الاختصاص بها لإحدى دوائر محكمة الاستئناف التابع لها القاضي أو عضو النيابة -يعينها رئيس محكمة الاستئناف- ما لم يكن القاضي المخاصم مستشاراً بمحكمة النقض، فتختص بالفصل في جواز قبول المخاصمة إحدى دوائر هذه المحكمة، وفي كلتا الحالتين يكون نظرها في غرفة المشورة.

المرحلة الثانية: مرحلة النظر في موضوع المخاصمة، وفيها يزيد المقنن من ضمانات القاضي أو عضو النيابة المخاصم، ولذلك عقد الاختصاص بها لهيئات تختلف باختلاف درجة القاضي المخاصم، فإذا كان المخاصم أحد قضاة المحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها فالاختصاص ينقل لدائرة أخرى من دوائر محكمة الاستئناف يحددها الحكم الصادر بجواز قبول المخاصمة. ولا يجوز الطعن في الحكم الصادر في دعوى المخاصمة إلا بطريق النقض المادة ٥٠٠ مرافعات) ومن ثم إذا كان صادراً من محكمة النقض فإنه لا يجوز الطعن فيه بأي طريق؛ لأن أحكامها لا تقبل الطعن وفقاً للمادة ٢٧٢ مرافعات.

س: ما هي حماية القاضي من الخصوم في النظام القضائي الإسلامي؟

حماية القاضي من الخصوم في النظام القضائي الإسلامي: لقد أحاطت الشريعة الإسلامية القاضي بعدة ضمانات تجعله في مأمن من كيد الخصوم وعييلهم، ومن هذه الضمانات عدم جواز مخاصمة القاضي وعدم مسؤوليته عن خطئه.

أ- **عدم جواز مخاصمة القاضي:** يرى فقهاء المسلمين أن القاضي المأمون في أحكامه العدل في أحواله البصير بقضائه لا تجوز مخاصمته، ولا تسمع الدعوى عليه فيما يتعلق بأحكامه؛ لأن سماعها وإجابة طلب المدعي بمخاصمة القاضي يذهب بمهابة القضاء، ويجعل القاضي عرضة لكيد الخصوم، ومن ثم قد يخشى بأسهم ويعمل على إرضائهم اتقاء لشركهم.

ب- **عدم مسؤولية القاضي عن خطئه:** إذا ظهر أن القاضي قد أخطأ في حكمه، وجب إبطال الحكم ورد الحال إلى ما كانت عليه الواقعة متى كان ذلك ممكناً، وأما إذا لم يمكن ذلك أو أمكن وترتب على ذلك ضرر وجب ضمان ذلك من بيت مال المسلمين ولا يسأل القاضي عن هذا الضمان. أما إذا كان القاضي قد حكم بخلاف الحق عمداً وأقر بتعده فعلية الضمان في ماله.

س: ما أوجه ضمانات حماية القاضي من نفسه؟

الفرع الثالث: ضمانات حماية القاضي من نفسه

القاضي أولاً وأخيراً واحد من البشر، وفيه الجانبان: الخير والشر، ومن هنا تهتم الأنظمة القضائية بوضع الضمانات التي تكفل حماية القاضي من جانب الشرفية.

أولاً: منع القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات:

محافظة على سمعة القاضي، وضماناً لنزاهته وحيدته، وحفاظاً على استقلاله وكرامته، وبعداً به عن الشيات، منع القاضي من القيام ببعض الأعمال والتصرفات التي من شأنها أن تتعارض مع واجبات وظيفة القضاء وحسن أدائها، **ولذلك:**

- ١- لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
- ٢- يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية، ويحظر كذلك على القضاء الاشتغال بالعمل السياسي.
- ٣- لا يجوز للقاضي أن يكون محكماً ولو بغير أجر، حتى ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء، إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى وفي حالات مخصوصة.
- ٤- لا يجوز للقاضي أن يكون وكيلاً عن أحد الخصوم في الحضور أو المرافعة، سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء حتى ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع لها القاضي، وإلا كان العمل باطلاً.
- ٥- لا يجوز للقاضي أن يشتري باسمه أو باسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه، إذا كان النظر في النزاع يدخل في اختصاص المحكمة التي يباشر أعماله في دائرتها، وإلا كان البيع باطلاً "المادة ٤٨١ مدني".
- ٦- لا يجوز للقاضي الذي نظر بأي وجه من الوجوه إجراءات التنفيذ أو المسائل المتفرغة عنها أن يتقدم للمزايدة كمشتري بنفسه أو بطريق تسخير غيره، وإلا كان البيع باطلاً.

ثانياً: اعتبار القاضي غير صالح لنظر الدعوى:

هناك مجموعة من الحالات يغلب على الظن فيها أن القاضي لن يستطيع التغلب على جانب الشرفية. كإنسان. ومن ثم قد تضعف نفسه ويخرج عن حياده واستقلاله. وقد أورد المقتن هذه الحالات على سبيل الحصر، ومن ثم فلا يجوز التوسع في تفسيرها، ولا القياس عليها، لأنها خلاف الأصل، **وهذه الحالات هي:**

- ١- إذا كان بين القضاة الذين يجلسون في دائرة واحدة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية.
- ٢- إذا كان القاضي قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة ذلك أن القرابة أو المصاهرة يغلب على الظن فيها أنها تحمل القاضي على الميل مع أحد الخصوم، وتوافر هذه الحالة حتى بعد انحلال الزواج الذي نتجت عنه المصاهرة، ويستوي أن يكون القاضي قريباً أو صهراً لأحد الخصوم أولهما معاً.
- ٣- إذا كان للقاضي أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته (المادة ١٤٦ / ٢)، ويجب أن تكون الخصومة قائمة وقت رفع الدعوى، أما إذا كانت هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو وزجه بعد قيام الدعوى أمام القاضي فإنها لا تكون سبباً لعدم الصلاحية، حتى لا يتمكن الخصوم من منع القاضي من نظر الدعوى بإثارة خصومة معه أو مع زوجته.
- ٤- إذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية، أو وصياً عليه أو قيماً أو مذنونة وراثته له، ذلك أن الوكيل يتصف بالحرص على مصلحة موكله والوصي أو القيم يتصف بالعطف على المشمول بالوصاية أو القوامة وهذه الصفات لا تتفق وما ينبغي أن يكون عليه القاضي من عدم التحيز والحيدة المطلقة.
- ٥- إذا كانت للقاضي صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بولي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها، وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى وذلك لأن قرابة القاضي أو مصاهرته بنائب أحد الخصوم أو ممثل الشركة المختصة مدعاة المظنة قد تقوم في ذهن الخصم الآخر في أن تطمئن نفسه إلى الحكم الذي يصدر في الدعوى.
- ٦- إذا كان القاضي قد أفتى أو ترفع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها رأياً ولو كان ذلك قبل اشتغاله بالقضاء أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً أو كان قد أدى شهادة فيها "المادة ١٤٦ / ٥ مرافعات".

س: ما المراد برد القاضي؟

ثالثاً: رد القاضي: هناك حالات يحتمل فيها أن القاضي قد يخرج فيها عن حياده، ومع أن هذا الاحتمال ضعيف إلا أنه قائم وحماية للقاضي، وتنزيهاً له عن مجرد الشبهات وارتفاعاً بالأحكام عن مواضع الشك والريبة، أورد المقتن مجموعة من الأسباب وأوجب على القاضي أن يتنحى عن نظر الدعوى متى توافر سبب من هذه الأسباب.

س: ما أسباب رد القاضي؟

وقد أورد القانون أسباب الرد في المادة "١٤٨" مرافعات على وجه الحصر، ولا يجوز القياس عليها وهي:-

- ١- إذا كان للقاضي أو زوجته دعوى مماثلة للدعوى التي ينظرها "المادة ١٤٨ / ١" مرافعات و" المقصود بالتماثل بين الدعويين أن يستند الحكم فيهما إلى نفس المبادئ والقواعد القانونية وعلة الرد في هذه الحالة أن القاضي قد يميل إلى الحكم في الاتجاه الذي يحقق مصلحته أو مصلحة زوجته.
 - ٢- إذا حدث للقاضي أو لزوجته خصومة مع أحد الخصوم أو مع زوجته بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي، ما لم تكن هذه الدعوى قد أقيمت بقصد رده عن نظر الدعوى المطروحة عليه (المادة ١٤٨ / ١) مرافعات.
 - ٣- إذا كان المطلقة القاضي التي له منها ولد أو لأحد أقارب القاضي أو أصهاره على عمود النسب خصومة قائمة أمام القضاء مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته، ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد قيام الدعوى المطروحة على القاضي بقصد رده (المادة ١٤٨ / ٢) مرافعات.
 - ٤- إذا كان أحد الخصوم خادماً للقاضي أو كان القاضي اعتاد مؤاكلة أحد الخصوم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية قبيل رفع الدعوى أو بعد رفعها (المادة ١٤٨ / ٣) مرافعات.
- ولا يكفي لتحقيق هذا السبب مجرد وجود عداوة أو مودة، بل يجب أن تكون العداوة أو المودة لها تأثير على القاضي، ويصعب عليه الحكم بغير ميل.

س: ما إجراءات التنحي الوجوبي؟

إجراءات التنحي الوجوبي: إذا توافر سبب من أسباب الرد السابق ذكرها وجب على القاضي أن يخبر المحكمة في غرفة المشورة أو رئيس المحكمة الابتدائية على حسب الأحوال، بسبب الرد القائم به، وذلك للإذن له بالتنحي ويثبت هذا كله في محضر خاص يحفظ بالمحكمة "المادة ١٤٩" مرافعات.

إجراءات الرد: إذا توافر سبب من أسباب رد القضاة السابق ذكرها وجب على القاضي التنحي من تلقاء وإذا لم يقيم القاضي بهذا الواجب من نفسه، فالأمر متروك للخصوم، ولكل واحد منهم يخشي من احتمال انحياز القاضي لقيام سبب من أسباب الرد أن يطلب رد القاضي، وقد أورد المقتن إجراءات رد القضاة في المواد من ١٥١ - ١٦٤ مرافعات **وذلك على الوجه الآتي:**

ميعاد تقديم الطلب: يجب على طالب الرد أن يقدم طلب الرد قبل تقديم أي دفع أو دفاع وإلا سقط الحق فيه، على اعتبار أن الخصم قد قبل حكمه وتنازل عن رده؛ لأن رد القاضي شرع لمصلحة طالب الرد فله أن يباشره أو يتنازل عنه. ويجوز تقديم طلب الرد بعد هذه المواعيد إذا حدثت أسبابه بعدها أو إذا أثبت طالب الرد أنه لم يعلم بأسبابه إلا بعد مضي تلك المواعيد.

طريقة تقديم الطلب: يقدم طلب الرد بتقرير يكتب بقلم كتاب المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده، يوقعه الطالب بنفسه أو وكيله المفوض في الرد بتوكيل خاص

أثر تقديم الطلب: يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في الطلب وقطعاً لأساليب التلاعب بحق رد القضاة أجاز المقتن لرئيس المحكمة أن يندب قاضياً ليجلس بدلاً من القاضي المطلوب رده.

س: تكلم عن إجابة القاضي على وقائع الرد وأسبابه؟

إجابة القاضي على وقائع الرد وأسبابه:

أوجب المقتن في المادة ١٥٥ مرافعات على فلم كتاب المحكمة أن يرفع تقرير الرد إلى رئيسها خلال أربع وعشرين ساعة مرفقاً به بيان بما قدم من طلبات رد في الدعوى وما تم فيها، ويطلع الرئيس والقاضي المطلوب رده على التقرير فوراً وأن يرسل صورة منه إلى النيابة وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب كتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال أربعة الأيام التالية لاطلاعه. وإذا أجب القاضي واعترف بقيام سبب من أسباب الرد، أو لم يجب في الميعاد المحدد. وكانت الأسباب المذكورة في التقرير تصلح قانوناً للرد، أصدر رئيس المحكمة أمراً بتنحية القاضي.

س: هل يختلف الرد باختلاف المحكمة؟

الاختصاص بطلب الرد: يختلف الاختصاص بنظر طلب رد القضاة بحسب المحكمة التي يتبعها القاضي وعلى ذلك فإذا كان القاضي من قضاة المحكمة الجزئية أو الابتدائية فيختص بنظر طلب الرد إحدى دوائر محكمة الاستئناف التي يقع في دائرة اختصاصها المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده، وتختص بنظر طلب رد المستشار بمحكمة الاستئناف دائرة محكمة الاستئناف غير الدائرة التي يكون المستشار المطلوب رده عضواً فيها ولا يجوز طلب رد جميع قضاة أو مستشاري المحكمة أو بعضهم، بحيث لا يبقى من عددهم من يكفي للحكم في الدعوى الأصلية"

نظر طلب الرد والحكم فيه:

إذا أجاب القاضي في الميعاد وأنكر أسباب الرد المنسوبة إليه، أو امتنع عن الإجابة وكانت الأسباب لا تصلح قانوناً للرد، فإن كان القاضي المطلوب رده أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الابتدائية قام رئيس المحكمة الابتدائية التي يتبعها القاضي المطلوب رده بإرسال الأوراق إلى رئيس محكمة الاستئناف المختصة في اليوم التالي لانقضاء الميعاد. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي ولا توجيه اليمين له، ويتلى الحكم الصادر في طلب الرد مع أسبابه في جلسة علنية. ويعفى طالب الرد من الغرامة في حالة التنازل عن الطلب في الجلسة الأولى أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي المطلوب رده أو نقله أو انتهاء خدمته وينبغي على الحكم برفض طلب الرد أو سقوط الحق فيه أو عدم قبوله أو إثبات التنازل عنه أن تعود الخصومة الأصلية. التي وقفت عند تقديم طلب الرد إلى السريان أمام القاضي الذي طلب رده.

س: هل يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض رفض طلب الرد

الطعن في الحكم: لا يجوز الطعن في الحكم الصادر برفض طلب الرد إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الأصلية، ذلك أن خصومة الرد هي خصومة فرعية بالنسبة للدعوى الأصلية ولا تنتهي الخصومة بالحكم فيها. وعلى هذا فلا يجوز استئناف الحكم إذا كان صادراً من محكمة لا يجوز الطعن في أحكامها بطريق الاستئناف كمحكمة الاستئناف أو محكمة النقض والحكم في طلب الرد على كل حال لا يقبل الطعن إلا من طالب الرد.

س: هل يحق لطالب الرد التنازل عن دعواه؟

التنازل عن دعوى الرد: ثار خلاف في الفقه والقضاء حول حق طالب الرد في التنازل عن دعواه، فذهب قول إلى أن دعوى الرد من الدعاوى التي لا يملك رافعها حق التنازل عنها فهي شبهة بالدعوى العمومية إذا رفعت تعلق بها حق القضاء وحق القاضي المطلوب رده. وذهب قول آخر إلى أن للخصم أن يتنازل عن دعواه: لأن رد القاضي حق مقرر للخصم وشرع لمصلحته له أن يتمسك به أو يتنازل عنه، وليس للمحاكم أن تمنع قاضياً من الحكم لقيام سبب من أسباب الرد، ما لم يكن الخصم صاحب الحق في الرد قد طلبه في ميعاده المناسب له. وقد حسم هذا الخلاف بصدر القانون ٩٥ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات، وبمقتضاه أضيفت فقرة جديدة للمادة ١٥٩ يفهم منها جواز تنازل الخصم عن دعوى الرد حيث قالت: "وفي حالة التنازل عن طلب الرد تحكم المحكمة بمصادرة الكفالة."

س: تكلم عن حماية القاضي من نفسه في النظام القضائي الإسلامي؟

حماية القاضي من نفسه في النظام القضائي الإسلامي:

حماية القاضي من نوازع الشر فيه. كإنسان، ومحافظة عليه حتى يكون في المكان اللائق به منع من بعض التصرفات التي قد تفتح أبواب الشر عليه. ومن التصرفات التي يمنع منها القاضي: قبول الهدية من الشخص الذي لم يكن يهديه قبل القضاء، لأن حدوث الإهداء بعد القضاء دليل على استمالاته، حتى يصل المهدي إلى ميل قلب القاضي معه ضد خصمه، ومن ثم فلا يجوز قبولها كالرشوة. ويمتنع على القاضي أن ينظر دعوى لنفسه أو لزوجه أو أقاربه ولكل من لا تقبل له شهادة على القول الراجح وتنتظر دعواه أو دعوى واحد من هؤلاء أمام قاض آخر.

المبحث الثاني أعضاء النيابة العامة

س: تكلم عن أعضاء النيابة العامة؟

"النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى يُعين "النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة برشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض."

س: ما وظيفة النيابة العامة وتبعية أعضائها؟

أولاً: وظيفة النيابة العامة وتبعية أعضائها:

سلطة التصدي لفصل الخصومات وإصدار الأحكام منوطة بالقضاة، ويعاونهم في النهوض بهذه المهمة مجموعة من الأعوان يأتي في مقدمتهم أعضاء النيابة العامة، ويقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم المختلفة، ورجال النيابة لا يتبعون السلطة القضائية، ولكن يتبعون رؤسائهم بترتيب درجاتهم، وهم جميعاً تابعون لوزير العدل.

ثانياً: صلة النيابة بالقضاء: لا يعتبر رجال النيابة من رجال القضاء، وإنما هم من رجال السلطة التنفيذية يمثلونها أمام المحاكم، ومع هذا فالنيابة تعتبر من الجسم القضائي، ورجالها من رجال القانون يعملون على تنفيذه، ومن هنا جاءت تسميتهم بـرجاء القضاء الواقف وسموه كذلك لأنهم يؤدون أعمالهم وهم وقوف وتميزاً لهم عن القضاة فهم رجال القضاء الجالس. والنيابة مستقلة عن المحاكم استقلالاً يكاد يكون تاماً، فلا تملك المحاكم أن تصدر للنيابة أمراً مع مراعاة حكم المادة ٩٠ مرافعات وللنيابة العامة وظيفة أساسية تتعلق بالدعوى الجنائية فلها دون غيرها الحق في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون خلاف ذلك.

ثالثاً: وظيفة النيابة العامة أمام القضاء المدني: تشارك النيابة العامة في الدعوى المدنية باعتبارها خصماً أصلياً أو طرفاً منضماً، فإن أقامت الدعوى أمام المحكمة تكون خصماً حقيقياً لمن رفعتها عليه.

رابعاً: طرق قيام النيابة العامة بوظيفتها في الدعوى المدنية:

تزداد صلة النيابة العامة بالوظيفة القضائية بما منحت إياه من اختصاصات في المسائل والمنازعات المدنية تخفيفاً ومعونة للقضاء من ناحية واتجاهاً نحو العمومية في بعض المسائل من ناحية أخرى.

الطريق الأول: الادعاء والدفاع (النيابة كطرف أصلي في الدعوى):

قد تباشر النيابة العامة وظيفتها في الدعوى المدنية عن طريق الادعاء أو الدفاع باعتبارها مدعية أو مدعى عليها، وسواء قامت النيابة بدور الادعاء أو بدور الدفاع، فإنها في الحالتين تعتبر طرفاً في الخصومة ويكون لها ما للخصوم من حقوق، وإلى جانب هذه الحالات التي تقف فيها النيابة العامة موقف المدعية؛ فإنها قد تكون مدعى عليها في بعض الدعاوى، وذلك عندما يعترض شخص على قرار اتخذته بموجب سلطتها الولائية فحينئذ تقوم خصومة مدنية بين المعارض والنيابة تقف فما موقف المدعى عليها.

الطريق الثاني: التدخل في الدعوى: قد تتدخل النيابة العامة في دعوى قائمة بالفعل أمام القضاء، وهي إذ تفعل ذلك لا تكون خصماً في الدعوى وإنما مجرد عون للمحكمة إذ تنولي بحث القضية وإبداء الرأي فيها، ولتن كان رأي النيابة لا يعد حكماً قضائياً ولا تنقيد به المحكمة إلا أنه في الواقع يمهّد للحكم القضائي وله قيمة أدبية في نظر المحكمة باعتبارها رأياً محايداً لا وجهة نظر خصم معين، ولذلك فإن النيابة في حالة التدخل تمارس نوعاً تمهيدياً من القضاء أو لونا من الفتوى ولذلك أجاز القانون للخصوم ردها في حالة التدخل، وهو ما لا يجوز حين تكون طرفاً أصلياً.

س: هل يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى المستعجلة؟

عدم جواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى المستعجلة:

لا يجوز للنيابة العامة أن تتدخل مطلقاً في الدعاوى المستعجلة (المادتان ٨٨، ٨٩) حيث رأى المشرع أنه لا حاجة إلى تدخل النيابة في هذه الدعاوى حتى لا يعوق تدخلها فيها الفصل في الدعوى، فضلاً عن أن ما يصدره القضاء المستعجل من قرارات لا يمس أصل الحقوق ومن ثم فإن الحديث عن تدخل النيابة العامة مقصور على الدعاوى الموضوعية دون المستعجلة.

حالات تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية:

س: ما هي حالات تدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية؟

أ- حالات التدخل الوجوبي:

وهذه الحالات ورد النص عليها في المادتين (٨٨ و ٩٠) مرافعات، وتنقسم إلى أربعة أقسام:

الأول: جميع الدعاوى التي يجوز للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها.

الثاني: الحالات التي ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

الثالث: الطعون والطلبات أمام محكمة النقض

الرابع: التدخل بناء على أمر المحكمة.

ومن ثم فإنه إذا رفعت إلى المحكمة دعوى من الدعاوى التي يكون للنيابة العامة أن ترفعها بنفسها كدعوى شهر الإفلاس، فإن عليها أن تتدخل فيها وإلا كان الحكم باطلاً.

ب- حالات التدخل الجوازي: وفقاً لنص المادة ٨٩ مرافعات فإنه يجوز للنيابة العامة أن تتدخل في الدعاوى الآتية:

- ١- الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقضها والغائبين والمفقودين.
- ٢- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.
- ٣- عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.
- ٤- دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.
- ٥- الصلح الوافي من الإفلاس.
- ٦- الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.
- ٧- كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

الطريق الثالث: الطعن في الأحكام: للنيابة العامة الطعن في الحكم في الأحوال التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام أو إذا نص القانون على ذلك (مادة ٩٦).

إلا أنه استثناء من هذا الأصل قرر المشرع منحها سلطة الطعن في الحكم إذا تدخلت في الدعوى، وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: إذا خالف الحكم قاعدة من قواعد النظام العام

وفي هذه الحالة يكون للنيابة العامة أن تطعن في الحكم إذا كان صادراً في حالة من حالات التدخل الوجوبي أو الجوازي.

الحالة الثانية إذا نص القانون على تخويل النيابة الطعن في الحكم في حالة معينة:

وفي هذه الحالة لا يشترط أن يكون الحكم مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام، وإنما يكون للنيابة العامة الطعن في الحكم الصادر في الدعوى وإن لم يكن مخالفاً لقاعدة من قواعد النظام العام متى كان القانون قد خولها حق الطعن.

إخطار النيابة العامة بالدعوى للتدخل فيها: في جميع الدعاوى التي ينص فيها القانون على تدخل النيابة العامة، يجب على قلم كتاب المحكمة إخبارها كتابة بمجرد قيد الدعوى (مادة ٩٢ مرافعات).

يترتب على عدم إخطار النيابة بالدعوى بطلان الحكم باعتبار أن هذا الإخطار بيان جوهرية الصحة الحكم ولو كانت الدعوى في حالة من حالات التدخل الجوازي.

س: وضع كيفية تدخل النيابة العامة؟

كيفية تدخل النيابة العامة: حرص المشرع على تمكين النيابة العامة من التفرغ لأداء رسالتها، فنص في المادة (٩١) على أنها تعتبر ممثلة في الدعوى متى قدت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك، وفي جميع الأحوال لا يتعين حضورها عند النطق بالحكم. وتمنح النيابة بناءً على طلبها ميعة سبعة أيام على الأقل لتقديم مذكرة بأقوالها

المبحث الثالث أعوان القضاء

س: تكلم عن أعوان القضاء؟

أعوان القضاء مجموعة من الأشخاص يعاونون القضاة في النهوض بالوظيفة القضائية ويساعدون المتقاضين في الأعمال القضائية، ويؤدون أعمالاً جوهرية في العملية القضائية ويسهمون في حسن سير القضاء.

المطلب الأول: الكتاب وأمناء السر

س: من هم الكتاب وأمناء السر؟

طائفة من العاملين بالمحاكم يعاونون رجال القضاء فيما يتعلق بالأعمال الكتابية، وقد نصت المادة ١٣٥ / ١ على أنه "يعين بمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له، وعدد كاف من رؤساء الأقسام والكتاب".

وكتاب المحكمة قسمان: كتاب القسم المدني ويتبعون كبير الكتاب، ورئيس المحكمة وكتاب النيابة أو القلم الجنائي، ويتبعون رئيس القلم الجنائي ورئيس النيابة بالمحكمة.

س: ما الأعمال المنوطة بالكتاب؟

وتنشط بالكتاب مجموعة أعمال منها:

- ١- تلقي الدعاوى وقيدتها في الجدول، وتقدير الرسوم القضائية، وتحصيلها وتحديد مواعيد الجلسات وإرسال الأوراق إلى قلم المحضرين لإعلانها وإبلاغ النيابة العامة بالدعاوى التي تتدخل فيها.

٢- الحضور مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات وتدوين المحاضر ولا تصح جلسات المحاكم إلا بحضور الكاتب.

٣- حفظ الملفات والوثائق والسجلات بالمحكمة واستخراج الصور والشهادات منها.

وقد نظم قانون السلطة القضائية قواعد تعيين الكتاب وترقيتهم وتوزيع الأعمال عليهم في المواد من ١٣٧-١٤٧ ويلتزم الكتاب بعدم إفشاء أسرار القضايا كما يلتزمون بإطلاع من يبيح له القانون أو اللوائح أو التعليمات على القضايا دون غيرهم.

المطلب الثاني: المحضرون

س: من هم المحضرون؟

وهم موظفون عموميون بالمحاكم يختصون بتسليم الإعلانات القضائية والقيام بأعمال التنفيذ، وقد نصت المادة ١٣٥ / ٢ من قانون السلطة القضائية على أنه: "يعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين".

وقد أجازت المادة ٣٩ من قانون السلطة القضائية تعيين الحاصلين على إجازة الحقوق في وظيفة معاون قضائي بأقلام المحضرين وأجازت تعيين من يظهر كفاية ممتازة في وظيفة معاون نيابة إذا استوفى الشروط اللازمة للتعيين في هذه الوظيفة. ولا يجوز للمحضر أن يباشر عملاً يدخل في حدود وظيفته في الدعاوى الخاصة به أو بزوجه أو أقاربه أو أصحابه للدرجة الرابعة، وإلا كان العمل باطلاً ويتعلق البطلان بالنظام العام (٤). ولا يعتبر المحضر من رجال القضاء ولا يتمتع بضماناتهم.

المطلب الثالث: المترجمان (المترجم)

س: من هو المترجمان؟

الترجمان هو المعبر عن حديث بلغة غير لغة المتحدث ويجب أن يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين، وقد بين قانون السلطة القضائية قواعد تعيين المترجمين ونقلهم وترجمتهم في المادة ١٥٧ منه. ويقوم المترجمان بعمله شفويًا بالجلسة أو يترجم مذكرات أو مستندات مكتوبة ويقدم ترجمتها تحريريًا.

المطلب الرابع: الخبراء

س: من هم الخبراء؟

الخبراء أشخاص ذوو معارف فنية يستعين بهم القضاء في الأمور التي يستلزم تحقيقها هذه المعارف كالطب والهندسة والزراعة والخطوط وندب الخبراء جوازي للمحكمة.

وفيما عدا هذه الحالة فللمحكمة أن تندب خبيراً واحداً أو ثلاثة خبراء من بين المقبولين أمامها، إلا إذا قضت بغير ذلك ظروف خاصة، وعندئذ يجب على المحكمة أن تبين هذه الظروف في الحكم المادة ١٣٦ / ٢ من قانون الإثبات).

وينقسم الخبراء إلى طائفتين:

س: ما أقسام الخبراء؟

١- خبراء جدول وهم الخبراء المقبولين أمام المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف، ويطلق عليهم اسم الخبراء الأهلين، لأنهم ليسوا موظفين.

٢- خبراء وزارة العدل وهم موظفون فيون تابعون للوزارة المذكورة ينهضون بعبء الخبرة أمام المحاكم.

ويمكن للمحاكم أن تستعين بخبراء خارجين غير خبراء الجدول وخبراء الوزارة.

وسواء كان الخبير من خبراء الجدول المقبولين أمام المحاكم أم من خبراء وزارة العدل، أم من غيرهم فرائه لا يقيد المحكمة.

المطلب الخامس: المحامون

س: من هم المحامون؟

المحامون طائفة من المشتغلين بالقانون يسدون النصح للخصوم، ويصرفون أمورهم القضائية، ويدافعون عنهم أمام القضاء وهم من شركاء القضاء في تحقيق العدالة القضائية، والمحامي عوين للخصم أيضاً، فهو يساعده بإبداء النصح له، ويباشر عنه إجراءات الدعوى، ويدافع عنه باللسان والقلم، فهو يقدم للخصم معونة جلية الشأن.

الحضور عن الخصوم:

حق الحضور عن الخصوم أمام المحاكم مقصور على المحامين وحدهم، فلا يجوز لخصم أن يوكل شخصاً للحضور أمام المحاكم من غير المحامين. ويجوز لأحد القضاة أو النائب العام أو أحد وكلائه أو لأحد العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلًا في الحضور أو المرافعة، سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة ممن يمثلونهم قانوناً وعن زوجاتهم وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية.

الاستعانة بالمحامين: قصر الحضور عن الخصوم أمام جهات القضاء على المحامين لا يعني أن الاستعانة بهم حتماً مقضياً، ذلك أن الأصل في الاستعانة بالمحامين أمام القضاء المدني اختياري، وليست وجوبية فللخصم أن يحضر أمام المحكمة بنفسه إن شاء أو يوكل محامياً أو أكثر في الحضور عنه.

١- أمام محكمة النقض: " لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض والا حكم بعدم قبول الطعن، ولا يجوز لغير هؤلاء المحامين الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام محكمة النقض (المادة ٤١ من قانون المحاماة).

٢- أمام محاكم الاستئناف العليا: لا يجوز قبول صحيفة الاستئناف إلا إذا كان موقعاً عليها من محام مقبول للمرافعة أمام محاكم الاستئناف على الأقل.

٣- أمام المحاكم الابتدائية: لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو الاستئناف أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الابتدائية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل.

٤- أمام المحاكم الجزئية: لا يجوز تقديم صحف الدعاوى أو طلبات أوامر الأداء للمحاكم الجزئية إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المشتغلين.

س: ما جزاء عدم الاستعانة بمحام؟

جزاء عدم الاستعانة بمحام: رتب القانون جزاء خطيراً لعدم الاستعانة بمحام في المواضع التي أوجب القانون الاستعانة به فيها وهذا الجزاء هو البطلان، وقد نصت على ذلك صراحة المادة ٥٨ / ٥ من قانون المحاماة.

س: ما شروط الاشتغال بالمحاماة

شروط الاشتغال بالمحاماة:

- ١- يشترط فيمن يشتغل بالمحاماة أمام المحاكم المصرية أن يكون اسمه مقيداً بالجدول العام للمحامين ويجب أن تتوافر الشروط الآتية للقيد في هذا الجدول العام. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية، وقد أجاز القانون للمحامي من رعايا الدول العربية المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصري من الدرجة المقابلة للدرجة التي يحق له المرافعة أمامها طبقاً لقانون بلده، وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية وبإذن من النقابة العامة وفي دعوى معينة بذاتها، ويشترط المعاملة بالمثل.
- ٢- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وذلك بأن يكون قد بلغ إحدى وعشرين سنة.
- ٣- أن يكون حائزاً على شهادة الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية، أو على شهادة من إحدى الجامعات الأجنبية تعتبر معادلة لها طبقاً لأحكام القوانين واللوائح الجامعية المعمول بها في مصر.
- ٤- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب للمهنة، وألا تكون قد صدرت ضده أحكام جنائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة أو الأخلاق.
- ٥- ألا يكون عضواً في نقابة مهنية أخرى.
- ٦- أن يسدد رسم القيد والاشتراك السنوي طبقاً لأحكام قانون المحاماة.
- ٧- ألا يجمع بين المحاماة والأعمال الواردة في المادة (١٤) من قانون المحاماة.

س: ما جدول المحامين؟

جدول المحامين:

- للمحامين المشتغلين جدول عام تقيد فيه أسماءهم ومحال إقامتهم ومقار ممارسة المهنة. **ويلحق بكل جدول الجداول الآتية:**
- ١- جدول للمحامين تحت التمرين.
 - ٢- جدول للمحامين أمام المحاكم الابتدائية، وتعتبر المحاكم الإدارية معادلة للمحاكم الابتدائية.
 - ٣- جدول للمحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف، وتعتبر محكمة القضاء الإداري معادلة لمحاكم الاستئناف.
 - ٤- جدول للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض، وتعتبر المحاكم الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا معادلة لمحكمة النقض.
 - ٥- جدول للمحامين غير المشتغلين.

س: ما هي إجراءات القيد بجدول المحامين؟

إجراءات القيد بجدول المحامين: يقدم طلب القيد بالجدول العام إلى لجنة قبول المحامين التي تشكل في النقابة العامة برئاسة نقيب المحامين أو وكيل النقابة في حالة غيابه، وعضوية أربعة من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أو محاكم

الاستئناف يختارهم مجلس النقابة من بين أعضائه سنوياً. ويرفق بطلب القيد الأوراق التي تثبت توافر الشروط المذكورة في المادة ١٣ من قانون المحاماة والسابق ذكرها والتي يبينها النظام الداخلي بالنقابة. تتحقق اللجنة من توافر شروط القيد، وتصدر قرارها في خلاف ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب وإذا رفضت اللجنة قيد الطلب تعين أن يكون قرارها مسبباً، ويخطر به الطالب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار بخطاب مسجل بعلم الوصول وإذا لم تفصل اللجنة في طلب القيد خلال المدة المذكورة كان لطالب القيد أن يطعن أمام محكمة استئناف القاهرة.

س: ما هي اختصاصات المحامي تحت التمرين؟

المحامي تحت التمرين: عند تقديم طلب القيد بالجدول العام ويقدم معه طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين ويعرض على لجنة القبول وفقاً للأحكام السابقة، حيث يكون قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة، إذا لم تتوافر فيه الشروط التي تسمح بقيده في أحد الجداول الملحقه الأخرى، ويشترط للقيد في هذا الجدول ألا يتجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (المادة ٢١ محاماة)

ويجب أن يلتحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية في الجهات المرخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون تحت إشراف أحد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهة. وقد أُلزم القانون كل محام من المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يكون من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محامياً تحت التمرين على الأقل.

ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامي الذي يتمرن بمكتبه أو عن محامي الإدارة القانونية التي ألحق بها دون أن يكون له الحق في أن يوقع صحف الدعاوى أو المذكرات أو الأوراق التي تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجاري ونحوها.

وأما في السنة الثانية فله أن يتراجع باسمه أمام المحاكم الجزئية فيما عدا محاكم أمن الدولة والمحاكم المستعجلة. وفي جميع الأحوال لا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يقدم فتوى كتابية باسمه أو أن يوقع على العقود التي تقدم إلى الشهر العقاري فيما عدا طلبات إثبات التاريخ. ولا يجوز للمحامي تحت التمرين أن يفتح مكتباً باسمه طوال فترة التمرين (المادة ٢٧ محاماة).

المحامي أمام المحاكم الابتدائية:

بعد أن يمضي المحامي تحت التمرين مدة التمرين السالف ذكرها يطلب المحامي قيده في جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين سالف الذكر، ولمجلس النقابة أن يشكل لجنة خاصة للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها ورأسها أقدمهم، وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين. وأجاز القانون قيد المحامي مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد أمضى فترة التمرين في أعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة.

س: ما عمل المحامي أمام محاكم الاستئناف؟

المحامي أمام محاكم الاستئناف:

يشترط للقيد في جداول المحامين المقبولين أمام محاكم الاستئناف أو يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة خمسة سنوات على الأقل من تاريخ قيد اسمه بجدول المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. ويجوز القيد مباشرة أمام محاكم الاستئناف إذا كان طالب القيد قد اشتغل بأعمال تعد نظيرة لأعمال المحاماة لمدة سبع سنوات.

س: ما عمل المحامي أمام محكمة النقض؟

المحامي أمام محكمة النقض:

يشترط للقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية:

- ١- المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلاً أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل، وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى قانونية مبتكرة.
 - ٢- الشاغلون لوظيفة أستاذ في مادة القانون بالجامعات المصرية.
 - ٣- المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية.
- وللمحامي المقيد اسمه بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض أن يحضر ويتراجع أمام جميع المحاكم وله إبداء الفتاوى القانونية وإعداد العقود وشهرها.

الباب الثاني: نظرية الاختصاص والإحالة

تمهيد وتقسيم:

س: ما المراد بالاختصاص في النظام القضائي؟

الاختصاص في النظام القضائي معناه: السلطة التي حولها المشرع هيئة من الهيئات القضائية للفصل في المنازعات فهو يبين المنازعات التي تدخل في سلطة كل محكمة، وتأسيساً على هذا يتضح لنا أن مقصود الاختصاص القضائي يعني: السلطة القضائية التي يتمتع بها قاض أو جهة قضائية، ويخول لها القانون حق النظر والفصل في القضايا المرفوعة إليها.

س: ما هي التفرقة بين الاختصاص والتوزيع الداخلي للعمل القضائي في محكمة واحدة؟

التفرقة بين الاختصاص والتوزيع الداخلي للعمل القضائي في محكمة واحدة:

لا يعد التوزيع الداخلي للعمل القضائي في المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة تحديداً للاختصاص، وإنما هو تنظيم إداري لعمل قضائي، وإقرار لمبدأ العدالة القضائية بين قضاة المحاكم. وتأسيساً على هذا: لا يتم التوزيع الداخلي للعمل القضائي بمقتضى نص قانوني، كما هو شأن تحديد الاختصاص القضائي، وإنما يتم ذلك بموجب قرار إداري يصدر عن الجمعية العمومية للمحكمة، وهكذا.

وأخيراً:

يتنوع الاختصاص القضائي بحسب تنوع قواعده القانونية فالاختصاص القضائي ينقسم إلى:

- ١- **الاختصاص الوظيفي:** وهو الذي يبين تصيب المحاكم المدنية من ولاية القضاء بمصر. حيث يحدد هذا النوع من أنواع الاختصاص، اختصاص كل جهة من جهات القضاء المختلفة.
- ٢- **الاختصاص النوعي:** ويقصد به توزيع العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة بحسب نوع القضية والقضاء المدني مكون من أربع طبقات تبدأ بالمحاكم الجزئية.
- ٣- **الاختصاص القيمي:** ويقصد به مجموعة القواعد التي تستهدف تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى على ضوء قيمتها.
- ٤- **الاختصاص المحلي:** وهو النطاق المكاني أو الجغرافي الذي تمارس فيه المحكمة جزء من الاختصاص النوعي للطبقة التي تتبعها فكل محكمة تختص بما تختص به طبقته ولكن في حدود نطاقها الإقليمي أو المكاني.

الفصل الأول الاختصاص الولائي

أولاً: مفهوم الاختصاص الولائي وأهميته:

س: ما مفهوم الاختصاص الولائي؟

الاختصاص الولائي هو الاختصاص الذي يتم بمقتضاه توزيع الولاية القضائية على جهات القضاء المختلفة داخل الدولة ويتحدد على أساسه نوع العمل القضائي الذي تستقل به كل جهة، وذلك وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وعلى النحو الذي يقرره القانون.

س: ما هي أهمية الاختصاص الولائي؟

أهمية الاختصاص الولائي بعد الاختصاص الولائي أهم أنواع الاختصاص القضائي حيث تتوزع على أساسه الولاية القضائية بين جهات القضاء المختلفة داخل الدولة الواحدة وفقاً للمعايير الشرعية التي يحددها ولي الأمر وتلك التي يضعها المقنن ويعرف هذا النوع بالاختصاص الوظيفي أو الاختصاص الولائي حيث تستقل ولاية جهة قضاء معينة بالنظر في منازعات محددة. بيد أن الاختصاص الولائي يختلف عن الاختصاص النوعي بكون الحكم الذي يصدر من محكمة لا ولاية لها على المنازعة ليس له قيمة قانونية.

س: ما أنواع الاختصاص الولائي؟

ثانياً: أنواع الاختصاص الولائي:

الولاية القضائية في النظام القضائي المصري موزعة على جهتين كبيرتين هما:

- ١- **جهة القضاء العادي:** وتمثلها المحاكم. وهذه الجهة هي صاحبة الولاية العامة في نظر كافة المنازعات إلا ما أخرجه المقنن عن ولايتها بنص خاص.
- ٢- **جهة القضاء الإداري:** وتمثلها محاكم مجلس الدولة. وهي الجهة ذات الولاية العامة في نظر كافة المنازعات الإدارية دون غيرها من المنازعات الأخرى.

أ- جهة القضاء العادي (المحاكم): يتسم القضاء العادي بأنه الجهة القضائية التي تتمتع بالولاية العامة على كافة المنازعات المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية ولا يخرج عن ولايتها إلا ما استثناه المقتن بنص، خاص كما هو الشأن في إخراج المنازعات الإدارية عن ولاية المحاكم العادية، وقد نص المقتن على ذلك في المادة رقم ١٥ من قانون السلطة القضائية، وقد جاء فيها أن المحاكم تختص بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص. والحدير بالذكر أن رئيس الجمهورية قد عمد مؤخراً على زيادة المحاكم الابتدائية وقد وسع من اختصاصها المحلي بحسبان موقعها الإقليمي. وبهذا يتضح أن القضاء العادي ممثلاً في طبقاته المختلفة هو صاحب الولاية العامة في نظر كافة المنازعات والجرائم إلا ما استثنى من ذلك بنص صريح.

ب- جهة القضاء الإداري (محاكم مجلس الدولة).

ج- جهات القضاء ذات الولاية المحدودة.

الفصل الثاني الاختصاص النوعي

المبحث الأول ماهية الاختصاص النوعي وأهميته

س: وضح ماهية الاختصاص النوعي؟

أولاً: ماهية الاختصاص النوعي

يقصد به توزيع العمل بين المحاكم المختلفة داخل الجهة القضائية الواحدة بحسب نوع القضية، ووفقاً للاختصاص النوعي يتم توزيع ولاية القضاء بين طبقتي المحاكم الابتدائية والجزئية والقضاء الخاص بالأمور المستعجلة والتنفيذ. وبناءً على هذا يتحدد اختصاص القاضي نوعياً، فيقال مثلاً اختصاص القاضي بنظر الدعاوى المدنية أو التجارية أو الجنائية أو الأسرة.

س: ما هي أهمية الاختصاص النوعي؟

ثانياً: أهمية الاختصاص النوعي : يحقق الاختصاص النوعي العديد من المزايا التي تؤكد أهميته في النظام القضائي، حيث يترتب عليه تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعاوى مما يؤدي إلى تسهيل أعمال القضاء وإجراءات التقاضي، ويحقق سرعة الفصل في الدعاوى، ويؤكد على مبدأ احترام قواعد الاختصاص والعمل على عدم مخالفتها، حتى لا يقع التضارب في الأحكام، مما يطول معه التخاصم بين المتنازعين لدى القضاء والحكام.

المبحث الثاني تحديد الاختصاص النوعي

س: ما معايير تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم؟

معايير تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم: لقد حدد المقتن الاختصاص القضائي لمحاكم القضاء المدني وفقاً لنوع الدعوى أو أهميتها كما أنه أخذ بمعيار طلب الحماية الوقائية بالنسبة للدعاوى المستعجلة، باعتباره الأساس القانوني الذي يتحدد بمقتضاه اختصاص القضاء المستعجل، وبناءً على هذين المعيارين فقد وزع المقتن ولاية القضاء على مختلف محاكم القضاء المدني - طبقات المحاكم - بما في ذلك التشكيلات القضائية المتخصصة التي تتبع جهة القضاء المدني وتأسسها على هذا يتحدد الاختصاص النوعي لمحاكم القضاء المدني المعيارين التاليين:

أ- معيار أهمية موضوع الدعوى: لقد اتخذ المقتن من أهمية موضوع الدعوى معياراً قانونياً قسم على أساسه ولاية القضاء المدني بين طبقات المحاكم المختلفة، والنظام القضائي المصري يقوم على مبدأ التقاضي على درجتين فسوف أقصر دراسة الاختصاص النوعي على درجتي القضاء المدني، وذلك على النحو التالي:

الاختصاص النوعي لقضاء الدرجة الأولى، ويتمثل فيما يلي:

المحاكم الجزئية: تعد المحاكم الجزئية المنتشرة في جميع مراكز الجمهورية محاكم درجة أولى دائماً، وهي تختص نوعياً بالفصل في الدعاوى قليلة الأهمية التي جعلها المقتن من اختصاصها دون غيرها من المحاكم الأخرى، وبعد اختصاص هذه المحاكم بنظر تلك الدعاوى اختصاصاً أصلياً، وهو يتحدد وفقاً لنوع الدعوى بغض النظر عن قيمتها المالية. وإذا كان المقتن قد حدد الاختصاص الأصلي النوعي لمحاكم المواد الجزئية فقد منحها أيضاً اختصاصاً نوعياً استثنائياً في نظر بعض الدعاوى وهذا الاختصاص لا يتقرر لهذه المحاكم إلا بنص خاص، ومن ثم فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه. وبناءً على هذا فقد نص المقتن في المادة ٤٣ على أن: "تختص محكمة المواد الجزئية كذلك بالحكم ابتدائياً مهما تكن قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها ثلاثين ألف جنيه فيما يلي:

- ١- الدعاوى المتعلقة بالانتفاع بالمياه وتطهير الترع والمساقى والمصارف.
 - ٢- دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمباني والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع.
 - ٣- دعاوى قسمة المال الشائع.
 - ٤- الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتببات وتحديداتها.
 - ٥- دعاوى صحة التوقيع أيًا كانت قيمتها.
 - ٦- دعاوى تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية، ويتعين على المدعى إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى، وذلك بورقة من أوراق المحضرين.
- ٢- المحاكم الابتدائية: "بوصفها محكمة درجة أولى":**

تعد المحاكم الابتدائية هي صاحبة الولاية العامة بنظر جميع الدعاوى المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وبهذا فهي تختص نوعياً بنظر الدعاوى التي جعلها المقتن من اختصاصها، أو بمعنى أوضح يتحدد الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما أخرجها المقتن بنص خاص، وجعل الاختصاص به منعقداً لغيرها من المحاكم الجزئية. هذا وقد جعل المقتن لهذه المحاكم اختصاصاً نوعياً بنظر بعض الدعاوى أيًا كانت قيمتها المالية ولو كانت أقل من نصابها، وذلك على سبيل الاستثناء، لما رآه المقتن من أهمية لهذه الدعاوى، ودقة ما تثيره من مشاكل قانونية تستلزم ضرورة نظرها أمام قضاة متعددين وأصحاب خبرة أكثر لذا فقد عقد الاختصاص بنظر هذه الدعاوى للمحاكم الابتدائية. واختصاص هذه المحاكم بنظر تلك الدعاوى هو اختصاص نوعي - يتحدد وفقاً لنوع الدعوى. استثنائي لا يتقرر إلا بنص صريح من القانون.

س: ما هو الاختصاص النوعي لقضاء الدرجة الثانية؟

الاختصاص النوعي لقضاء الدرجة الثانية:

يشتمل هذا القضاء على المحاكم التي تنظر الطعن في الأحكام وهي:

١- المحاكم الابتدائية (بوصفها محكمة استئنافية):

تختص المحاكم الابتدائية نوعياً بالمنعقدة بهيئة استئنافية بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من محاكم المواد الجزئية في حدود نصابها الابتدائي، وكذلك الأحكام الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة

٢- محاكم الاستئناف العليا: تعد محاكم الاستئناف العليا محاكم درجة ثانية دائماً، حيث تختص بنظر الطعون المقدمة إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية بوصفها محكمة درجة أولى. في حدود نصابها الابتدائي المقرر قانوناً، وكذلك الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية في دعاوى تسليم العقارات متى رفعت بصفة أصلية

ب- معيار طبيعة المنازعة أو الطلب

عمد المقتن في النظام القضائي المصري على تحديد الاختصاص النوعي للمحاكم المدنية وفقاً لطبيعة المنازعة أو الطلب محل الدعوى، ومن أمثلة التخصيص النوعي لهذه المحاكم ما يلي:

- ١- اختصاص إدارة التنفيذ التي تنشأ بمقرر كل محكمة ابتدائية أو أحد فروعها التي تنشأ لها بمقتضى قرار وزير العدل بدائرة محكمة جزئية بالإشراف على التنفيذ
- ٢- وكذلك اختصاص قاضي التنفيذ نوعياً دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقفية أيًا كانت قيمتها.
- ٣- وكذلك اختصاص المحكمة الابتدائية نوعياً بالفصل في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعات الوقفية والموضوعية أيًا كانت قيمتها

القضاء المستعجل:

القضاء المستعجل هو قضاء عادي يدخل ضمن ولاية القضاء العادي وليس قضاء مستقلاً وإنما هو من قبيل ولاية القضاء العادي، حيث نصت المادة م (٤٩) مرافعات على أن: "يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضائها ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قووات الوقت".

س: وضح ماهية القضاء المستعجل وبيان ضرورته؟

ماهية القضاء المستعجل، وبيان ضرورته

اختصاص القضاء المستعجل ينحصر في الأمور التي يخشى عليها فوات الوقت، ومناطق توافر هذا الاختصاص قيام حالة الاستعجال، وعرف بعض الفقه القضاء المستعجل بأنه: "الفصل في المنازعات التي يخشى عليها من قووات الوقت فصلاً مؤقتاً لا يمس

أصل الحق وإنما يقتصر على الحكم باتخاذ إجراء وقتي ملزم للطرفين بقصد المحافظة على الأوضاع القائمة أو احترام الحقوق الظاهرة، أو صيانة مصالح الطرفين المتنازعين".

المحاكم المختصة بالدعوى المستعجلة:

١- **الاختصاص النوعي:** لما كان نص المادة (٤٥) مرافعات يفيد أنه يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاها ليحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، أما في خارج دائرة المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية، فيكون هذا الاختصاص المحكمة المواد الجزئية على أن هذا لا يمنع من اختصاص محكمة الموضوع أيضاً بهذه المسائل إذا رفعت لها بطريق التبعية.

وبناء على هذا النص: فإن الدعوى المستعجلة إذا رفعت مستقلة عن الدعوى الموضوعية فإنها ترفع إلى محكمة الأمور المستعجلة ويختلف الوضع في المدن التي بها مقر المحكمة الابتدائية عن المدن الأخرى **على النحو الآتي:**

في المدن التي يوجد بها مقر المحكمة الابتدائية (عواصم المحافظات) يختص بنظر الدعوى المستعجلة قاض من قضاة المحكمة الابتدائية.

٢- **الاختصاص المحلي:** وفقاً لنص المادة (٥٩) مرافعات إذا كانت الدعوى بطلب إجراء وقتي كالحراسة أو إثبات الحالة ينعقد الاختصاص للمحكمة المستعجلة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه أو المحكمة المطلوب حصول الإجراء في دائرتها.

س: ما الفرق بين الدعوى المستعجلة والدعوى الموضوعية؟

الفرقة بين الدعوى المستعجلة والدعوى الموضوعية التي يوجب القانون الفصل فيها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال:

هنا يجب عدم الخلط بين الدعوى المستعجلة والدعوى الموضوعية التي قد يوجب القانون نظرها على وجه السرعة أو على وجه الاستعجال ذلك أن المقنن قد نص أحياناً على نظر الدعوى على وجه السرعة، أو على وجه الاستعجال، "تقديرًا منه لظروف وطبيعة هذه الدعوى، ففي هذه الحالات وأمثالها يوجه المقنن قاضي الموضوع أن يفصل في هذا النزاع على وجه السرعة.

س: ما شروط اختصاص القضاء المستعجل؟

شروط اختصاص القضاء المستعجل: قد ينص القانون على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر منازعات معينة من ذلك مثلاً دعوى سماع شاهد (المادة ٩٦) من قانون الإثبات، ودعوى إثبات الحالة (المادة ١٣٣ من قانون الإثبات، ودعوى الترخيص بإيداع المعروض من غير النقود بالمكان الذي يعينه القاضي (المادة ٤٨٨ مرافعات).

وحتى يكون القضاء المستعجل مختصاً بالمنازعة **يلزم توافر الشروط الآتية:**

الشرط الأول: توافر الاستعجال:

وفقاً لنص المادة (٤٥) فإن قاضي الأمور المستعجلة يختص بالحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق بالمسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، وعلى ذلك فتوافر الاستعجال شرط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة.

وللخشية من فوات الوقت مظهران:

أولهما: الخشية من زوال المعالم، كأن يقوم جار بإغراق أرض جاره بالمياه، وفوات الوقت هنا يؤدي إلى جفاف الأرض وزوال معالم الواقعة التي سيستند إليها صاحب الأرض في دعوى التعويض، ومن ثم يرفع دعوى إثبات الحالة.

ثانيهما: الخشية من قوات المصلحة أو ضياع الحق، كأن يتلف المستأجر العين المؤجرة عند تركها بحيث لا تصلح للاستعمال، فمضي الوقت هنا لا يذهب المعالم، ولكن يترتب عليه تفويت حق المؤجر في الانتفاع بالعين أو تأخير الانتفاع بها. والاستعجال هنا يرجع لطبيعة الدعوى ولا يرجع الرغبة الخصوم، والعبرة بتوافر الاستعجال وقت رفع الدعوى.

الشرط الثاني: أن يكون المطلوب إجراء وقتي أو تحفظياً لا يمس أصل الحق:

وفقاً لنص المادة (٤٥) يشترط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة أن يكون المطلوب في الدعوى إجراء وقتياً أو تحفظياً، وقد عبرت المادة عن ذلك بقولها "ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق".

وعلى ذلك فالقاضي المستعجل لا يطلب منه إلا إجراء وقتي أو تحفظي، مثل طلب تعيين حارس على العين المتنازع عليها لحين صدور حكم في موضوع النزاع الأصلي، أما إذا تضمنت الدعوى التي وصفت بأنها مستعجلة طلباً موضوعياً كالحكم بالمدىونية أو الملكية، أو الحيازة أو الصحة، أو البطلان، أو الفسخ، أو سقوط الحق بالتقادم، أو المقاصة أو غير ذلك، فإن قاضي الأمور المستعجلة لا يختص بنظر مثل هذه الطلبات الموضوعية، كما أنه ليس للقاضي المستعجل أن يبني حكمه على ثبوت الحق أو نفيه.

الفصل الثالث الاختصاص القيمي

المبحث الأول : ماهية الاختصاص القيمي وأهميته وتعيينه

أولاً: ماهية الاختصاص القيمي

س: وضح ماهية الاختصاص القيمي؟ مع بيان أهميته وتعيينه؟

يقصد به مجموعة القواعد التي تستهدف تحديد المحكمة المختصة بنظر الدعوى على ضوء قيمتها.

ثانياً: أهمية الاختصاص القيمي: يعد الاختصاص القيمي نوعاً من الاختصاص النوعي يتحدد وفقاً لقيمة الدعوى، حيث تنقيد سلطة المحكمة في نظر الدعاوى بالنصاب المعين في كل دعوى، ومن ثم فتفصل في الدعاوى التي تدخل في نصابها القيمي المحدد لها قانوناً دون غيرها، وبهذا يتضح أن الاختصاص القيمي وإن عد من الاختصاص النوعي، إلا أن الاعتبار فيه هو قيمة الدعوى وليس نوعها، مدنية أو تجارية أو شخصية، أو طبيعتها. موضوعية أو مستعجلة. وتنضج أهمية هذا التعيين في معرفة ما إذا كان الحكم الصادر من محكمة ما قد صدر في حدود نصابها الانتهازي ومن ثم لا يجوز الطعن فيه أم صدر في حدود نصابها الابتدائي، فيطعن فيه بطرق الطعن المقررة، وما إذا كانت صحيفة الطعن تحتاج إلى توقيع من محام أم لا تحتاج إلى ذلك. والملاحظ أن تحديد الاختصاص المنصوص عليه طبقاً لقيمة الدعوى، لا يكون إلا بالنسبة للدعاوى التي تدخل في اختصاص المحكمة النوعي أو القيمي.

ثالثاً: الاختصاص القيمي للمحاكم:

- ١- تختص المحكمة الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف جنيه، ويكون حكمها انتهازياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه.
 - ٢- تختص المحكمة الابتدائية باعتبارها محكمة أول درجة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية ويكون حكمها انتهازياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز مائتي ألف جنيه.
 - ٣- تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف الذي يرفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية
 - ٤- للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو كانت غير مقدرة القيمة.
- ولقد عرف الفقه الإسلامي هذا النوع من الاختصاص، ونص على جوازه بناءً على قاعدة تخصيص القضاء بالمكان والزمان والحادث والنصاب المقدر من المال.

س: وضح تحديد قيمة الدعوى وأثره في تحديد المحكمة المختصة؟

المبحث الثاني : تحديد قيمة الدعوى وأثره في تحديد المحكمة المختصة

اتخذ المقلن من القيمة الاقتصادية للدعوى أساساً قانونياً لتوزيع الاختصاص النوعي - المقدر - بين محاكم الدرجة الأولى، الأمر الذي استلزم تقرير قواعد عامة نص على ضرورة الالتزام بأحكامها عند تحديد قيمة الدعوى، وذلك لبيان ما يدخل من طلبات الخصم عند تقدير قيمة الدعوى وما يخرج منها

المطلب الأول : القواعد العامة في تحديد قيمة الدعوى وأثر ذلك في تحديد الاختصاص

الفرع الأول : قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلب الواحد

س: وضح قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلب الواحد؟

القاعدة الأولى: العبرة بقيمة الشيء المطلوب الحكم به

من الواجب القانوني أن تكون الدعوى معلومة القيمة قبل رفعها إلى القضاء، حتى يتمكن الخصم من رفع دعواه أمام المحكمة التي تختص قانوناً بنظرها، ومن ثم فإن معلومية قيمة الدعوى قبل رفعها هي التي تحدد المحكمة التي ترفع إليها، وهنا يجب النظر إلى مطلوب المدعى، الذي ينبغي الحكم به، فما يطلبه المدعى هو المعتبر قانوناً في تحديد قيمة الدعوى بغض النظر عما يحكم به القاضي وبناءً على هذا فإن دعوى التعويض الناتجة عن فسخ عقد من العقود تقدر قانوناً وفقاً للمبلغ التعويضي الذي يطلبه المدعى، بصرف النظر عن القدر المالي الذي تحكم به المحكمة أو قيمة الشيء محل التعاقد ولو بلغت قيمته ما يزيد عن مطلوب الخصم.

القاعدة الثانية: العبرة بقيمة المطلوب وقت رفع الدعوى

لتحديد قيمة الدعوى قانوناً يجب النظر إلى ما يطلبه المدعى وقت رفع الدعوى، دون غيره، وبهذا فإن قيمة الدعوى تتحدد وقت رفعها إلى القضاء سواء أكانت الدعوى مدنية أم تجارية، وأما دعاوى الأحوال الشخصية فتختص بها نوعياً محكمة الأسرة أياً

كانت قيمتها. ويرجع اعتبار المقنن لوقت رفع الدعوى إلى استقرار الدعوى، وعدم تأثر قيمتها بالتغيرات والتقلبات التي تطرأ على الأسعار وقيم الأشياء، وبذلك فقد تجنب المقنن تأثير هذه المتغيرات على قواعد الاختصاص نظراً لما يترتب على هذه المتغيرات من تأخير الفصل في الدعاوى وعليه تظل المحكمة الابتدائية صاحبة الاختصاص بنظر الدعوى: لدخولها في حد اختصاصها القيمي وقت رفعها.

القاعدة الثالثة: العبرة بقيمة الطلب المتنازع فيه:

المعتبر قانوناً عند تحديد قيمة الدعوى هو قيمة الشيء المتنازع فيه، ومن ثم فلا يدخل في قيمتها ما يطلبه الخصم دون أن يكون محلاً للمنازعة، ولقد نص المقنن على ذلك صراحة في المادة ٤٠ مرافعات إذا كان المطلوب جزءاً من حق قدرت الدعوى بقيمة هذا الجزء وحده، إلا إذا كان الحق كله متنازعا فيه ولم يكن الجزء المطلوب باقياً منه، فيكون التقدير باعتبار قيمة الحق بأكمله" وبالنظر إلى هذا النص يتضح جلياً أن العبرة في تقدير قيمة الدعوى إنما هي بقيمة الشيء المتنازع فيه فإن كان النزاع واقعاً في جزء من الحق كانت قيمة الدعوى محددة بحسب قيمة هذا الجزء فحسب ولو أن المدعى عليه أثار النزاع في الحق بأكمله فيشترط لتقدير قيمة الدعوى بقيمة الحق بأكمله **الشرطان التاليان:**

الأول: أن يكون المدعى - صاحب الطلب - خصماً في الدعوى أي ذا صفة في النزاع الذي يثيره المدعى عليه في كامل الحق فإن لم يكن المدعى كذلك إلا بالنسبة للجزء المطالب به في الدعوى قدرت القيمة في هذه الحالة بقيمة هذا الجزء فقط، حيث لا يتصور التمسك بحجية الحكم الذي يصدر في الحق بأكمله تجاه شخص لم يكن طرفاً في الدعوى.

الثاني: ألا يكون الجزء المطلوب. محل الدعوى. هو الجزء الأخير من الحق، فإن كان كذلك فالدعوى تقدر بقيمة هذا الجزء وحده، ولو أثار المدعى عليه المنازعة في الحق بأكمله: حيث لا أهمية لتلك المنازعة بالنسبة لقيمة الدعوى.

القاعدة الرابعة: العبرة بالطلب الختامي للمدعى

تقدر قيمة الدعوى على أساس الطلب الختامي للمدعى، وذلك إعمالاً لما قرره المقنن في المادة ٣٦ / ٣ مرافعات. **حيث نصت على أنه:** "يكون التقدير على أساس آخر طلبات الخصوم"، وما قرره أيضاً في المادة ٢٢٥ مرافعات حيث نص فيها على أنه: "يكون التقدير بمراعاة القواعد العامة على أساس آخر طلبات الخصوم أمام محكمة الدرجة الأولى". ذهب معظم شراح القانون. وأرى تأييد هذا المذهب. إلى القول بأن على المحكمة الابتدائية أن تتوقف عن نظر الدعوى وتحكم فيها بعدم الاختصاص والإحالة إلى المحكمة الجزئية التي صارت وفقاً للطلب الختامي مختصة بنظرها، وذلك لصريح نص المادة ١١٠ من قانون المرافعات الذي يقضى بأن على المحكمة إذا بان لها عدم الاختصاص بنظر الدعوى فإنها تقضى فيها بعدم الاختصاص والإحالة في حين ذهب بعض الفقه إلى القول بأن المحكمة الابتدائية تستمر في نظر الدعوى ولا أثر لتعديل الطلب الأصلي بالطلب الختامي.

بيد أنه لا يجوز في هذه الحالة استئناف الحكم الصادر في تلك الدعوى: لدخوله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية

س: ما الشروط لاعتبار الطلب المعدل طلباً ختامياً؟

ويشترط لاعتبار الطلب المعدل - طلباً ختامياً - الشروط التالية:

- ١- أن يكون طلباً معدلاً في الطلب الأصلي بالزيادة أو النقصان فإن لم يكن كذلك بأن كان طلباً جديداً اعتبر طلباً عارضاً، ومن ثم يسرى عليه الأحكام المتعلقة بالطلبات العارضة.
- ٢- ألا يكون الطلب - المعدل - قد قصد به التحايل على قواعد الاختصاص المقررة أو على نهائية الحكم
- ٣- ألا يكون الطلب مندمجاً في الطلب الأصلي - أي أن الطلب الأصلي يتضمنه - فإن كان كذلك فلا أثر له في تقدير قيمة الدعوى، ولا يدخل هذا الطلب في التقدير: لأن الحكم في الطلب الأصلي يتضمنه؛ حيث لا يجوز أن يكون للطلب المندمج كيان مستقل كما هو الشأن في شطب الرهن في دعوى براءة الذمة.

القاعدة الخامسة: العبرة بما يكون مستحقاً يوم رفع الدعوى "ملحقات الطلب الأصلي":

تقتضى هذه القاعدة بأن يراعى عند تحديد قيمة الدعوى ما يكون مستحقاً يوم رفعها من فوائد وتعويضات ومصاريف وغير ذلك من ملحقات الطلب الأصلي.

س: وضح ما يشترط لإدخال ملحقات الطلب الأصلي في تقدير قيمة الدعوى؟

ويشترط لإدخال ملحقات الطلب الأصلي في تقدير قيمة الدعوى الشروط التالية:

- ١- أن يطلب ذلك المدعى، فلا يجوز للمحكمة إدخال هذه الملحقات في قيمة الدعوى من تلقاء نفسها دون أن يطلبه الخصم.

- ٢- أن تكون هذه الملحقات مقدرة القيمة- أي قابلة للتقدير- فإذا لم تكن كذلك فلا تدخل في تقدير قيمة الدعوى وإنما تحدد قيمتها في هذه الحالة بقيمة الطلب الأصلي وحده بيد أنه يستثنى من ذلك حالة البناء أو الغراس إذا طلبت إزالته.
- ٣- أن تكون هذه الملحقات مستحقة الأداء وقت رفع الدعوى.

الفرع الثاني: قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلبات المتعددة

س: ما هي قواعد تحديد قيمة الدعوى ذات الطلبات المتعددة؟

التعدد في الدعوى قد يكون نتيجة لتعدد موضوع الدعوى أو نتيجة لتعدد أطرافها:

أولاً: التعدد الموضوعي:

وهو قد يكون تعدداً بسيطاً وقد يكون تعدداً موصوفاً، فالتعدد البسيط يقصد به تعدد الطلبات الأصلية في الدعوى المقدمة من المدعى في مواجهة المدعى عليه. وقد أطلق بعض الفقه الإجمالي على هذا النوع التعدد الاستقلالي، وهو يعني استقلال كل طلب من الطلبات الأصلية المتعددة في الدعوى من حيث السبب الذي نشأ عنه.

مثال الدعوى متعددة الطلبات المستندة إلى سبب قانوني واحد دعوى المطالبة بعدة أقساط من الأجرة، فالدعوى تقدر في هذه الحالة بقيمة مجموع الأقساط -المطالب بها- كلها. نظراً لوحدة السبب القانوني وهو عقد الإيجار.

ثانياً: تعدد أطراف الخصومة:

إذا تعدد أطراف الدعوى فإن القاعدة التي تحكم قيمة الدعوى هي ذات القاعدة التي تتبع في حالة تعدد الطلبات، ومن ثم يطبق بشأنها القاعدة المنصوص عليها في المادة ٣٩ مرافعات. ويستوى في هذا أن يكون التعدد في جانب المدعى أو في جانب المدعى عليه. وبهذا يتضح أن العبرة بوحدة السبب أو تعدده، فالدعوى تقدر بقيمة المطلوب فيها- ولو تعدد فيها الخصوم ما دام السبب واحداً- وينصيب كل خصم إذا تعددت أسبابها. كما لورفع دائن دعوى على مجموعة ورثة وطالب كلا منهم بقدر نصيبه في الدين، فهنا تقدر الدعوى بقيمة الدين كله نظراً لوحدة السبب القانوني.

المطلب الثاني: كيفية تقدير قيمة الدعوى

س: وضح كيفية تقدير قيمة الدعوى؟

وهنا وضع المقتن بعد جهد كبير وعناء شديد عشرة قواعد قانونية يتم بمقتضاها تقدير قيم الدعوى وقد نص عليها في المادة ٣٧ مرافعات وأوضح- بإيجاز- فيما يلي هذه القواعد **وذلك على النحو التالي:**

القاعدة الأولى: الدعاوى العقارية

"الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيًا، فإن كان من الأراضي غير المبنية أو الزراعية يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته " م ١/٣٧ مرافعات.

القاعدة الثانية: الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار

"الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار، أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق، فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار " م ٢/٣٧ مرافعات.

القاعدة الثالثة: الدعاوى المتعلقة بالحكر:

إذا كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة الحكر أو بزادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروباً كل منهما في عشرين ". تقرر هذه القاعدة أن دعوى الحكر إذا تعلق بطلب تقدير قيمة معينة له قدرت الدعوى بعشرين مثل القيمة السنوية، وإذا تعلق بزيادة قيمة له قدرت الدعوى بعشرين مثل الزيادة المطلوبة.

القاعدة الرابعة: الدعاوى المتعلقة بالحيازة:

دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذي ترد عليه "الحيازة م ٤/٣٧ مرافعات وذلك لأن النزاع في هذه الدعاوى وإن لم يتعلق بالحق الموضوعي الذي ترد عليه الحيازة إلا أنه يدور حول المكنات التي يخولها هذا الحق، فضلاً عن كونها دليلاً على الملكية، وسبباً من أسباب كسبها.

القاعدة الخامسة: الدعاوى المتعلقة بالإيراد المرتب:

"إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً، وعلى أساس

مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة" م ٥/٣٧ مرافعات ويكون الإيراد مؤبداً إذا كان لا ينتهي بوفاة أحد، ومن ثم فينتقل إلى ورثة المستحق بعد الوفاة، ويكون لمدى الحياة إذا كان مرتباً دورياً لشخص طول حياته، أو حياة شخص آخر.

القاعدة السادسة: الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل "الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب

أسعارها في أسواقها العامة" م ٦/٣٧ مرافعات

وتطبق هذه القاعدة على الغلال وغيرها من المحاصيل الزراعية دون سائر المنقولات لسهولة الوقوف على أسعارها في أسواقها العامة هذا والمعتبر في تقدير قيمة الدعوى هو سعر المحاصيل وقت رفع الدعوى دون غيره أما إذا تعلق الدعوى بمنقولات من غير المحاصيل الزراعية فأرى تأييداً لما ذهب إليه بعض الفقه أن المحكمة تستقل بتقدير قيمة هذه الدعاوى قياساً على استقلالها بتقدير قيمة العقار الذي لم تربط عليه ضريبة. وذلك لعدم النص على تقدير مثل هذه الدعاوى.

القاعدة السابعة: الدعاوى المتعلقة بعقود غير مستمرة: "إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البذل تقدر الدعوى بأكثر البدلين قيمة" م ٧/٣٧ مرافعات.

القاعدة الثامنة: الدعاوى المتعلقة بعقود مستمرة

"إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كليا.

القاعدة التاسعة: الدعاوى المتعلقة بالحجز والتأمينات العينية:

"إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر بقيمة الدين المضمون.

القاعدة العاشرة: الدعاوى المتعلقة بصحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية

"دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت في الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها م ١٠/٣٧ مرافعات وذلك تأسيساً على أن الدعوى وإن تعلق بصحة التوقيع أو التزوير إلا أنها تتصل بالحق الثابت في الورقة المدعى بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

بقية المذكرة في مكتبة تبارك

**أعدت المذكرة على يد أفضل المكيدين
أسعار المذكرات عندنا بأسعار الطباعة**

خليك مع تبارك

مذكرة الشرح هي مذكرة تحتوي على تلخيص لأهم الموضوعات التي يشتملها الكتاب وذلك بأسلوب علمي مبسط وبطريقة موجزة سهلة بعيدة عن التطويل الممل أو التقصير المخل حتى تكون في متناول كل طالب وقد تم التركيز على أهم المواضيع التي تكون محلاً لأسئلة الامتحان دون عناء



الجزائر - أمام
مكة الأزهر بنين
الجامع الأزهر

للاستفسار: ٠١٠١٢٧٧٧٤٣٥

للتواصل زوروا موقعنا
وجروب: [سنتر تبارك]
للاستفسار الاتصال